

Introduction à la science politique. NGAMPIO

Introduction : Peut-on vivre dans une société humaine sans activité politique ? Dès lors que les hommes et les femmes décident de vivre ensemble, il faut nécessairement une organisation ; elle peut être administrative (maire, commune, région), politique et économique. Mais qu'en est-il de l'organisation politique ? Qu'elle est la science aujourd'hui qui permet d'étudier cette organisation politique ? S'il y a une science qui peut étudier et expliquer la vie politique française ou encore la vie politique d'une nation, d'un état, c'est la vie politique. Certes le droit constitutionnel étudie quelques aspects de la vie politique d'un Etat c'est dire que la science politique n'existe pas dans le vide c'est-à-dire qu'elle cherche à établir ce qui est non ce qui devrait être. La réflexion sur la politique n'est pas une activité nouvelle, en effet, cette réflexion existait déjà dès la Grèce antique. Ce que l'on peut dire également c'est que toutes organisations politiques de la société de nos jours de dominées par l'existence de l'Etat c'est de sa structure que dépend le statut des pouvoirs publics et c'est sa constitution de 1958, qui en quelques sortes pose les bases, les fondements de la vie politique. Et c'est dire que toutes sociétés humaines tendent vers la forme politique, de même toutes sociétés humaines impliquent pas son existence même l'accomplissement dans son sein d'une activité régulatrice et coordinatrice grâce à laquelle la cohésion de l'ensemble des membres de la communauté est maintenu, renforcée. Toutefois, si la fonction politique est nécessaire à toutes sociétés humaines, cela ne revient cependant pas à affirmer que toutes sociétés soient qualifiées de société. On peut dire également que la vie dans toutes sociétés contemporaines s'organise, s'articule, se déroule largement par rapport à l'organisation politique. En effet celle-ci conditionne désormais des autres domaines de la vie en société (culturel, économique...) mais il convient de souligner que l'organisation politique est représentée d'abord par un cadre politique et juridique à l'intérieur duquel vont se dérouler la vie politique mais également les relations sociales. S'agissant de l'organisation politique, il y a une question fondamentale qui se pose dans tous les états, c'est la question de la légitimité de l'exercice du pouvoir politique. C'est dire que dans un état démocratique (ex : français), il ne saurait y avoir de pouvoir sans légitimité ; et celle-ci est également indispensable à cet instrument du pouvoir qu'est l'administration. Également, la vie politique française trouve ses racines dans les caractéristiques propres à la société française. En effet, il n'existe point de société humaine sans règles, sans pouvoir aptes à les faire respecter, la vie des hommes en société suppose nécessairement une certaine forme de pouvoir ; l'exercice de ce pouvoir politique est confié dans presque tous les états à des différents organes de l'Etat par exemple le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement mais également les parlementaires.

I- L'objet du cours d'introduction à la science politique

Ce cours est essentiellement consacré à l'étude des acteurs politiques et à la vie politique française. Il est vrai que la science politique et la discipline qui étudient, analysent et expliquent les phénomènes politiques. Il existe un lien indissoluble entre la vie politique et la science politique mais elle n'est pas la seule à étudier la vie politique d'une nation. Par

exemple le droit constitutionnel étudie également la vie politique d'un état, d'une nation. L'objectif de ce cours est d'apporter un éclairage sur la vie politique française, c'est-à-dire sur l'organisation et le fonctionnement des institutions qui favorisent le déroulement de la vie politique ; mais ce cours met aussi l'accent sur d'autres sujets : par exemple la crise de la représentation politique en raison du taux très élevé de l'abstention lors des différentes élections locales comme nationales. On peut dire que la vie politique française a été longtemps considérée comme une activité pour les hommes car les femmes lors de la révolution française ont réclamé les mêmes droits mais il a fallu attendre le préambule de la constitution de 1946 qui pose le principe selon lequel « **la loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme** ».

En résumé il est question d'étudier les conditions d'organisation de la vie politique française, les acteurs politiques qui la font vivre, c'est-à-dire les élus, les gouvernants mais également les citoyens. On ne peut pas étudier la vie politique sans faire références aux acteurs politiques, c'est-à-dire à ceux qui la domine. La connaissance des acteurs est une pièce maîtresse de toutes études de la vie politique. Ces derniers sont très nombreux et divers, on peut les classer en plusieurs catégories, il y a les professionnels de la politique, les militants, les sympathisants. Et ce que l'on peut dire également, historiquement la vie politique moderne française commence à partir la fin de l'ancien régime. En effet la Révolution française marque un véritable changement dans plusieurs secteurs y compris celui de la politique. L'ancien régime a connu une activité politique, il est vrai que les formes et les conditions été bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui et sous l'ancien régime il y avait différentes formes de la vie politique : une vie politique dite « officielle » organisée, celle qui s'exprime par le canal des institutions créées ; et une vie politique officieuse, indépendante des organes du pouvoir c'est-à-dire composée des mouvements de l'opinion publique.

Mais la révolution a dû inventer tout un ensemble de règles, en effet, tenu d'innover par rapport aux traditions politiques de l'ancien régime, la révolution engage des réformes en profondeur dès les premiers mois la vie politique s'organise autour de quelques grands principes fondamentaux qui forment un régime démocratique : consultation de l'opinion publique (référendum), désignation de la voix d'élection, délibération au sein des assemblées, reconnaissance des libertés nécessaires à toutes libertés de la vie politique (réunion, opinion). En définitive, l'histoire de la vie politique française n'a cessé de graviter autour de ces grands principes. Les élections avaient essentiellement pour objet de désigner les représentants de la nation, c'est au niveau de cette représentation que la vie politique trouve son centre le plus actif et son expression la plus achevée. En effet, les assemblées sont le « carrefour » de toutes vies politiques, elles sont aussi la source du pouvoir et de la décision. Une assemblée c'est le lieu où tous les représentants décident d'adopter des textes. Les assemblées sont la source même du pouvoir. Puisque nous sommes dans une démocratie, les personnes que nous élisons décident. Ce que l'on peut dire également c'est que vers les assemblées que convergent les sollicitations, les pressions, les contestations.

II- Le Droit et politique

Le Droit c'est la vie car le Droit régit tous les secteurs de la vie en société. Réfléchir sur les rapports entre le droit et la politique c'est aussi poser le problème de rapport entre la société politiques et du droit. Ce que l'on peut dire c'est qu'à l'origine le droit et l'ordre politique/la société politique étaient séparés à travers les siècles mais la complexité des rapports de la société politique du droit se trouve au centre des interrogations. Le Droit est l'un des instruments privilégiés du pouvoir politique, dans sa fonction créatrice d'ordre social. En effet c'est par le Droit que le pouvoir politique adopte, arrête, fixe les règles juridiques qui s'imposent à l'ensemble des membres de la société (par exemple : le code de la route est inventé par le politique). Le droit est un instrument au service du pouvoir politique.

Ce qu'il faut noter également, l'encadrement juridique de la vie politique est inévitable, mais il a évolué dans le bon sens. Aujourd'hui certains thèmes de la vie politique sont dirigés par le Droit par exemple la parité hommes/femmes des partis politiques lors des élections qui est inscrite dans la Constitution, la limitation du cumul des mandats, le financement de la vie politique, le patrimoine des personnalités politiques. L'encadrement de la vie politique par des règles juridiques est une très bonne chose tant pour les citoyens qui commencent à se lasser de la vie politique française mais aussi pour les hommes politiques eux-mêmes. C'est dire que la vie politique s'exerce dans un cadre institutionnel et juridique et parmi ces règles juridiques, il y a la constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles juridiques par exemple, les conditions pour être éligible ou électeur. En résumé, le droit a pour objectif d'établir l'organisation de l'Etat, de définir son régime politique, de fixer sa structure gouvernementale, de régler ses rapports avec les autres états. Et ce qu'on peut dire également c'est que le pouvoir politique est une pure construction juridique. Également, il y a inévitablement un lien entre le droit et la politique, le Droit s'impose et commente la politique. En effet à travers la question des rapports entre le droit et la politique se pose également celle de l'état de droit. Toutes constitutions des états modernes sont faites en délimitant le pouvoir exécutif, du législatif, du judiciaire ; garantit l'indispensable régulation de la société politique par le droit. Sans le droit l'activité politique est vouée à l'échec. Aucune société humaine ne peut vivre sans un minimum de règles communes à tous. Le Droit est un véritable moyen de régulation des relations sociales mais il est aussi un facteur de paix sociale. Il a pour finalité de réguler la vie politique, de l'encadrer. Depuis quelques années en France, la « Juridicisation » de la vie politique fait aujourd'hui son chemin.

En définitive le droit et la politique tombe vers la même finalité : la justice, la paix, dans une société humaine. Le droit tend à établir un ordre social harmonieux et à régler les rapports sociaux. C'est dire que dans toutes sociétés humaines il y a des règles obligatoires de conduite. La politique signifie généralement « ***l'art de régler les affaires de la cité, de gérer les affaires de la cité, et enfin, l'art de gouverner et de décider*** ». La politique est aujourd'hui saisie tant par le droit public et par le droit privé. En effet, le fonctionnement du système politique dépend désormais de la manière dont fonctionne un certain nombre de mécanismes juridiques. C'est dire, toutes activités politiques doivent respecter les normes, les règles établies ; c'est-à-dire qu'elle doit s'exercer dans le cas d'un état de droit. Dans la majorité des cas, les règles juridiques sont fixées par les autorités politique. C'est la raison pour laquelle

parler de la soumission de la politique au droit paraît comme une provocation car c'est l'Homme politique qui fixe les règles.

C'est dire que dans toute société humaine, il y a des règles obligatoires de conduite et la politique signifie généralement « l'art » de régler les affaires de la cité, de diriger les affaires de l'Etat et enfin l'art de gouverner, de décider. La politique est aujourd'hui saisie par le droit public et privé

III- La société et la politique

On ne peut pas étudier la politique d'un état sans pour autant dire ce qu'on entend réellement par le mot « société ». Il y a inévitablement un lien entre la politique et la société. En effet, la politique s'exerce dans une société humaine, chacun sait ce que signifie le mot société, chacun croit du moins le savoir pourtant, le terme même de société est particulièrement difficile à définir puisqu'il comprend les relations entre les individus tout en étant une institution ou encore un type de groupe humain différent d'autres formes constituées par exemple l'Etat. Avant d'étudier le mot société, il faut dissocier la communauté et la société. La différenciation entre ces deux modèles celui de l'unité organique fondée sur le statut et celui de l'association volontaire fondée sur le contrat, la société qui permet d'établir les caractères fondamentaux de l'organisation des groupes sociaux humains. La société pour les Anciens comme pour les Chrétiens au Moyen Age était avant tout conçue comme un ordre social dans lequel chaque être humain avait une place déterminée, elle avait un statut selon son activité, son rang social.

C'est à partir du 17^e siècle dans l'œuvre de Thomas Hobbes, que l'on retrouve défini pour la première fois le terme de société civile. Hobbes veut en effet instituer le social en distinguant une société dite civilisée, organisée et structurée, par l'existence d'un pouvoir politique pourvoyeur de paix, de l'état de nature qui selon lui n'a pas vraiment d'organisation ; il le qualifie comme l'état de guerre de tous contre tous qui se résume par la loi du plus fort et, pour mettre en place une véritable société organisée, il estime que les individus libres vont donc passer un contrat social, une convention, afin d'instituer une société civile. Mais c'est à la fin du 17^e siècle que John Locke introduit un élément nouveau dans la définition de la société civile proposée par Hobbes. Pour **John Locke**, « *la société civile apparaît comme le lieu de la propriété et des échanges* ».

IV- Le pouvoir politique et la société

Qu'est ce qui est politique dans une société ? Sans l'optique maximaliste, tout est politique c'est-à-dire que toute activité humaine peut devenir une activité politique. Pour 2 auteurs : **Michel Clausier** et **Erhard Friedberg** déclare que « tout est politique vu que le pouvoir est partout ». En revanche, Michel **Foucault** estime que « *toute activité qui n'est pas politique le devient car elle contribue à transmettre les valeurs, que le système politique doit allouer pour permettre la cohésion sociale* ». Par exemple, une manifestation sportive peut activer l'attachement des citoyens à leurs Etats, et par conséquent peut devenir une activité politique. En réalité tout est politique. Ou du moins, on peut aussi dire que tout n'est pas politique mais

que tout peut le devenir. Certains problèmes sociaux peuvent être politisés selon les périodes ou selon les états et les pays. Par exemple, longtemps, en occident, la question des rapports hommes femmes, n'étaient pas considérée comme politique. On peut dire également que dans tout groupe humain on peut observer une division des membres en 2 catégories : ceux qui commandent : les dirigeants et ce qui obéissent. Cela explique l'existence du pouvoir : un ou plusieurs individus s'imposent alors à l'ensemble du groupe. Ce phénomène est observable dans une classe mais aussi au sein de la société de façon global mais le phénomène concerne alors le pouvoir politique de l'Etat. Le phénomène par lequel une ou plusieurs personnes obtiennent d'une ou plusieurs autres, le comportement désiré exprime le pouvoir. Le pouvoir se manifeste par la contrainte. Lorsqu'on parle du pouvoir il y a inévitablement la notion d'obligation et de contrainte. D'autre part, il y a ceux qui obéissent : les citoyens etc. Cette domination peut être fondée sur une diversité, multiplicité d'éléments, la peur, la crainte des dieux par exemple, la nécessité de survivre. En ce sens, le phénomène du pouvoir n'est pas politique, pour que le pouvoir soit qualifié de pouvoir politique, il est nécessaire que d'autres éléments soient rassemblés. Le phénomène de pouvoir existe aussi dans chaque cellule de la société mais lorsqu'il concerne l'ensemble de la collectivité c'est-à-dire du groupe social il est alors qualifié de politique. C'est pourquoi le pouvoir politique porte la responsabilité du devenir du groupe, du bien-être du groupe, de la collectivité et c'est pourquoi il doit disposer les moyens matériels pour faire ces dispositions. Ce pouvoir repose sur le consentement plus ou moins direct du groupe. La politique est aussi l'expression de l'être de groupe. On peut dire aussi que toute société humaine suppose une pluralité de groupe soumise à un ordre commun et contrairement aux sociétés animales où règnent une organisation complètement prédéterminée des comportements, les hommes et leur société se trouvent en présence d'une dualité d'ordres. Il est vrai que l'Homme obéit à des lois naturelles et morales. Quel est l'intérêt d'étudier le pouvoir ? Les connaissances sur la société, les mécanismes du pouvoir politique mais également les procédures démocratiques aident les citoyens à mieux comprendre les conditions leur permettant d'exercer les droits dont ils disposent (liberté de circulation), la typologie des actions qu'ils peuvent engagées. Le pouvoir politique est un phénomène que l'on rencontre dans toute société humaine. Ce pouvoir est profondément enraciné ce qui explique sa persistance dans les sociétés contemporaines. Il organise des rapports étroits mais également ambivalents puisque si l'élargissement conditionné par la société il agit aussi sur elle. La société et le pouvoir politique sont conditionnés alors par un certain nombre de facteurs (historiques, idéologiques, les données internationales). On peut dire que toutes société humaine repose également sur un système de valeur que le pouvoir politique doit prendre en considération (par exemple : le respect de la vie privée, le respect de la dignité de la personne humaine, le respect de la croyance religieuse)

V- Le territoire et la politique

Le terme territoire est une notion clé de toutes organisations humaines. Le territoire est présenté traditionnellement comme un élément constitutif de l'Etat avec la population et la puissance publique. Il est une condition de l'existence de l'Etat, le territoire est aussi un élément de l'organisation de l'Etat. En effet, dans chaque état, les pouvoirs publics procèdent à un découpage du territoire pour le gouverner, pour l'administrer. Le territoire représente

également la cadre géographique de m'exercice du pouvoir politique. Sur le plan juridique, on ne peut pas parler d'un état sans base territoriale. Le territoire est donc un objet/enjeux de pouvoir mais il est aussi le lieu du politique. En définitive, la politique s'exerce dans un cadre déterminé qui est généralement celui de l'Etat et, la population est étalée sur un territoire, un espace délimité par des frontières. Un état qui perd son territoire n'est plus un état sur le plan juridique. L'Etat est alors une collectivité organisée, la fonction politique du territoire a toujours été essentielle car l'organisation territoriale c'est l'organisation du pouvoir matérialisé par des structures, des équipements mais également des frontières. Enfin, **le territoire est le cadre idéal où s'exerce les activités politiques.**

VI- La notion de politique

La politique nous environne de toute part, nous entoure, elle détermine souvent de façon décisive nos comportements et notre avenir ; c'est la raison pour laquelle il est souhaitable de définir ce que l'on entend par la « politique »

A- Définition de la notion de la « politique »

Qu'est-ce que la politique ? Le terme politique trouve ses origines dans le mot grec « *polis* » qui signifiait à l'époque l'Etat-Cité. La Cité est à l'époque considérée comme une organisation autonome. La politique se définit aussi comme un art de l'action et de la décision. Étymologiquement, il vient du grec « *politikos* » c'est-à-dire ce qui est en lien à la police, à la cité, on dirait aujourd'hui qu'il s'agit de l'Etat au sens d'une communauté humaine organisée, soumise à un pouvoir suprême qui s'exerce sur les membres de la collectivité de la communauté. **Aristote** met l'accent sur l'idée de **communauté politique**, c'est-à-dire le rassemblement d'individus dans un groupement politique doté du pouvoir.

En science politique, le concept de politique renvoie à l'expression devenue courante de « vivre ensemble », qui renvoie au pouvoir que les individus et les groupes exercent entre eux et les uns sur les autres. Autrement dit, on parle de la politique lorsqu'une collectivité humaine agit ou veut agir politiquement. La politique se déroule dans divers lieux, instituts, comme le parlement, le gouvernement, le conseil municipal et départemental.

Mais dans le sens courant, la portée de la politique est souvent réduite aux actions des seuls représentants politiques c'est-à-dire les élus, les candidats des fonctions parlementaires.

Pour **Raymond Aron** : « **la politique est à la fois une action ou un projet d'action et un domaine spécialisé dans lequel les actions s'affrontent, se combattent mutuellement et où finalement l'une d'elles triomphent** ». Cette définition n'est pas acceptée par les autres auteurs ; en effet pour **Arran** la politique c'est l'activité que font les Hommes politiques.

La politique permet la compétition entre les individus, les candidats, les partis politiques pour conquérir le pouvoir de l'Etat.

Paul Valéry dit « **la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regardent.** »

La politique peut être aussi synonyme de gestion. Le mot politique est parfois employé pour désigner un domaine d'activité par exemple la politique universitaire, de la santé, des transports... Dans ce cas, la politique apparaît alors pour les dirigeants comme l'ensemble des objectifs définis et des moyens retenus. Par exemple, les problèmes de la santé publique avec la crise sanitaire nécessitent une véritable politique nationale de la santé.

B- Distinction entre le politique et la politique ?

Le terme politique peut être utilisé au masculin et au féminin. La politique au féminin désigne le plus souvent une action, le programme d'un gouvernement ou d'un état, elle désigne la vie politique, le lieu où les responsables politiques s'affrontent pour la conquête du pouvoir. Il s'agit plus précisément de l'exercice du pouvoir par les hommes politiques. C'est en ce sens qu'elle est perçue comme un lieu de conflits, de combats, de division entre différents acteurs politiques. La politique devient alors un espace spécifique de compétition et de la conquête du pouvoir. Pour certains auteurs politologue, la politique désigne les affaires de l'Etat, elle renvoie à ce qui est relatif à l'organisation du pouvoir politique dans un état ; elle fait référence à l'activité de ceux qui exercent le pouvoir ou qui peuvent l'obtenir. Le politique au masculin désigne avant tout l'acteur politique, c'est-à-dire un professionnel de la politique. Le président de la République, le 1^{er} ministre, le maire etc. le sont ; **Attention : le préfet n'est pas un homme politique et ne peut pas l'être par sa fonction**, en effet, son statut lui interdit de faire de la politique donc on tire la conclusion qu'il n'est pas considéré comme un homme politique au même titre qu'un ministre. En France, les parlementaires sont considérés comme étant des hommes politiques sans distinctions de sexe. **Aristote dit « l'Homme politique est l'homme prudent, avisé, prévoyant, celui qui sent le moment opportun pour accomplir l'action »**. Également, la politique est une fonction sociale de dégression et de règlement de conflits.

VII- Les rapports entre la politique et le pouvoir

La politique entretient-elle des rapports étroits avec le pouvoir ? Un certain nombre d'auteurs contemporains ramènent la notion de politique à la notion de pouvoir. La politique aura ainsi pour objet l'étude du pouvoir c'est-à-dire la manière dont il s'acquiert, s'exerce, se transmet et se perd. Pour d'autres auteurs, il ne faut jamais assimiler le pouvoir et la politique car cela reviendrait à réduire la politique à une simple lutte pour la conquête du pouvoir. Le mot politique peut avoir plusieurs sens et tout dépend de la signification que l'on peut lui attribuer : si la question se pose c'est parce que tous pouvoirs n'est pas un pouvoir politique, par exemple il existe un pouvoir économique, financier, intellectuel...

VIII- La politique et la religion

La religion et la morale font également parties des moyens utilisés par le pouvoir politique dans sa fonction créatrice d'ordre social. En effet, le pouvoir politique est fréquemment à la recherche du soutien populaire.

Les rapports entre les églises et les Etats vont de la séparation totale de principe à la reconnaissance d'une église dominante parfois même intégré au sein de l'appareil d'Etat.

2 pays sont marqués par une tradition de l'église dominante. En Italie, cette domination a été institutionnelle, politique et sociologique alors qu'en Angleterre, le statut officiel a été reconnu il y a quelques années mais depuis une position particulière, cette position de l'Eglise anglicane a régressé en raison de la place de l'église catholique. Aujourd'hui, cette place n'est plus la même en raison de la reine. En Italie, les relations étaient conflictuelles entre l'état et la religion catholique, lors de la constitution italienne de 47, les constituants ont cherché à concilier la tradition de séparation de l'église et de l'état voulu par les pères de l'unité italienne c'est-à-dire une église libre dans un état libre d'où la formulation de l'article 7 de la constitution qui affirme que « l'État et l'église catholique sont chacun dans son ordre indépendants et souverains ».

En Allemagne, les rapports état église sont à la fois caractérisé par le pluralisme religieux mais aussi par la transformation de l'équilibre entre les différentes confessions après la seconde guerre mondiale. En Allemagne il y a un lien juridique important avec les membres de l'église.

En France pendant longtemps, le problème des relations entre l'état et l'église catholique dominait la vie politique. Toutes les religions ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration de la politique des états. La religion a été étroitement lié à la politique

En France comme dans les pays occidentaux, les fondements de la société civile ont une origine religieuse. La religion chrétienne a joué un rôle important.

S'agissant des rapports entre la religion et la politique. Il y a eu plusieurs tendances : pour certains auteurs : Luther, Joseph Lemaistre, la religion doit avoir une supériorité absolue sur la politique. EN revanche, pour d'autre : machiavel, Montesquieu, Hobbes, rousseau, la politique doit primée sur la religion et cette dernière doit être cantonnée dans sa fonction sociale. Enfin, il y a un dernier courant qualifié de radical qui critique de manière très ferme la religion car selon ce courant, elle est à l'origine de l'aliénation de l'homme, il préconise la disparition de la religion tout en proposant la création d'une nouvelle religion d'inspiration laïque adaptée à la société industrielle et scientifique, ce courant vient de Kant, Marx et Proudhon.

On observe de nos jours une baisse considérable de l'influence sociale et idéologique des églises. Enfin, il y a un dernier courant qualifié de libéral qui préconise la séparation stricte de la religion et de la politique afin d'éviter tous conflits.

XI- la religion et la politique selon Benjamin Constant

De Machiavel à Gramsci, la plupart des grands penseurs politiques modernes se sont interrogés sur les rapports souvent conflictuels entre la religion et la politique en apportant à ce problème complexe des réponses plus ou moins élaborées, généralement très différentes et parfois radicalement opposées. D'une manière schématique, en s'en tenant à la seule Europe, on peut distinguer 4 conceptions qui se sont manifestées entre le XVIe et le XXe siècle.

- La première conception qui reste marquée par l'idéal de la chrétienté médiévale consiste à affirmer la supériorité absolue de la religion sur la politique et à subordonner correctement la seconde à la première. Cette conception est illustrée à la fois par les réformateurs protestants notamment Luther et Calvin mais également par des penseurs catholiques comme Bossuet et Joseph Lemaistre qui s'opposent d'ailleurs au précédent.
- La deuxième conception affirme au contraire la primauté de la politique sur la religion et donc la soumission de celle-ci à celle-là en réduisant la religion à sa fonction sociale ou même à un simple moyen de gouvernement. Ce courant est défendu par Machiavel et Montesquieu mais avec une certaine prudence.
- En réaction contre cette tendance, la troisième conception qui peut être qualifiée de libérale consiste à séparer strictement la religion de la politique pour éviter tout conflit entre elles et maintenir chacune dans son domaine propre ce qui est. Cette conception a été esquissée par John Locke et a été développée par les pères du libéralisme politique c'est-à-dire Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville.
- A partir du XIXe siècle, une dernière conception apparaît qui critique la religion et son rôle dans la société. Ce courant se contente d'abord avec certains socialistes utopiques (Saint Simon, Kant, ...) de contester les formes religieuses traditionnelles et de composer une autre religion à l'aspiration laïque. Karl Marx se livre à une critique radicale de la religion qui aliène l'humain. Au-delà de toutes ces divergences, Benjamin Constant a développé une théorie comme étant originale. En effet c'est l'un des rares penseurs politiques modernes qui s'est intéressé « sérieusement » au phénomène religieux. Ce théoricien politique a été préoccupé également toute sa vie par des questions religieuses. Il est le premier penseur politique à proposer une théorie élaborée de la séparation stricte de la religion et de la politique en réclamant une entière liberté religieuse et en soulignant en même tant l'incompétence du pouvoir politique dans ce domaine. En d'autres termes, pour Benjamin Constant, la religion et la politique doivent être séparées et le pouvoir politique ne doit pas intervenir dans le domaine de la religion. Une alliance entre la religion et le pouvoir politique n'est pas possible car elles sont deux choses parfaitement distinctes, parfaitement séparées selon Benjamin Constant. Certes, la séparation de la religion et de la politique était préconisée par Locke mais en raison de sa conception particulière de la religion mais surtout de sa profonde méfiance envers le pouvoir, Benjamin Constant est considéré comme étant le premier penseur à proposer la séparation absolue.

D'une manière générale, la plupart des états au monde, surtout occidentaux pratiquent cette séparation (1905 en France). Il existe encore de nombreux états au moyen orient qui ignorent cette séparation malgré quelques tentatives de laïcisation, c'est le cas des pays musulmans en raison de la nature particulière de l'islam.

Chapitre 1 : La notion de pouvoir politique

Il convient de noter que le pouvoir est une notion générique qui n'a pas seulement pour objet la politique au sens étroit. Le pouvoir est un phénomène omniprésent, en effet on le rencontre partout, dans toutes les dimensions de notre vie quotidienne et sous les formes les plus diverses. Le pouvoir se rencontre dans la famille, les églises, les entreprises... Malgré de nombreuses recherches sur la notion de pouvoir, il est difficile de proposer une définition unique de la notion de « pouvoir ». Expliquant cette absence de définition unique, **Marie-Claude Bartholy et Jean-Pierre Despin écrivent « toute définition du pouvoir recouvre une conception de l'homme et de la société. »**. On parle volontiers de pouvoir social, culturel, économique ou encore politique. Pour **Thomas Hobbes, « le pouvoir des individus découvre la société »**. Dans la conception institutionnaliste, le pouvoir est synonyme de gouvernant au sens large c'est pourquoi tous les pouvoirs politiques aspirent à être reconnus et acceptés. Ce qui exercent le pouvoir ont besoins d'un soutien, d'un assentiment de ceux qui en sont les sujets pour obtenir une obéissance volontaire. De là, l'importance capitale de la légitimité. Il est vrai que c'est la base d'un pouvoir, des rapports de pouvoirs, elle confère au pouvoir sa justification, sa raison d'être. Dans la Grèce antique, on avait coutume de distinguer le pouvoir légitime « *nomos* » c'est-à-dire régulé/régit par le Droit et le pouvoir illégitime « *hubris* » c'est-à-dire obnubilé par des préoccupations personnelles.

La notion de légitimité a une importance capitale en science politique et c'est pourquoi **David Easton définit la légitimité comme « la conviction qu'il est juste et convenable d'accepter les autorités, de leur obéir et de se soumettre aux prescriptions du régime politique »**.

D'une manière générale, les actions d'un état doivent être légitime car, ceux qui en décident et les mettre en œuvre sont présumés agir dans le cadre des règles juridiques en vigueur c'est-à-dire que les gouvernants sont juridiquement habilités à prendre des décisions qui vont s'appliquer sur l'ensemble des membres de la collectivité.

Selon Max Wéber, « l'autorité constituée est celle qui s'exerce dans un cadre formel et hiérarchisé de règle générales et impersonnelles permettant d'attribuer des compétences et des responsabilités à des organes. » Pour les états ce cadre est la constitution, la **notion wébérienne d'autorité constituée renvoie simplement au concept plus général de l'état de droit**.

L'approche philosophique : dans le discours philosophique, le terme « pouvoir » est une réalité conceptuelle dont il faut trouver l'essence. Et pour **Bertrand de Jouvenel**, cette essence est le commandement donc le pouvoir à l'état pur : « commandement existant par soi et pour soi » et selon lui, le **pouvoir s'exprime par le commandement et l'obéissance**. L'approche philosophique assigne au pouvoir un but ou encore une fonction : - le commandement qui constitue l'essence du pouvoir est fondé sur l'obéissance, la cause finale de cette obéissance consiste dans le but que poursuivre le pouvoir donc le bien commun. Pour que le pouvoir politique soit accepté par les citoyens, il doit toujours rechercher le bien commun et le satisfaire.

Sur le plan sociologique, le pouvoir est une réalité sociologique primaire c'est-à-dire, le pouvoir ne peut s'exercer que dans une société, en dehors de la société, le pouvoir n'est rien. C'est parce qu'il est un phénomène sociétal c'est-à-dire lié à notre commune existence. C'est la société qui l'engendre, il naît dedans. Pour **Maurice Hauriou**, « **le pouvoir suppose qu'il y a un groupe humain à gouverner, petit ou grand peu importe** ». Ainsi le pouvoir peut jouer un rôle pacificateur lorsque les rapports entre les membres de la société sont conflictuels. Dans cette optique, **Thomas Hobbes** trouve dans la nature même **3 causes principales de la querelle : la rivalité, la méfiance et la fierté**. Pour Thomas Hobbes, dès que les hommes vivent ensemble, sans un pouvoir commun, ils sont dans un état de guerre de chacun contre chacun. Si cette approche n'est pas dépourvue de toutes réalités, elle perd tout de même une partie de sa pertinence car le pouvoir n'est pas que pacificateur, il est aussi générateur de conflits et de guerre. Malgré cela, toutes ces analyses renforcent l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de société sans pouvoir.

Également, s'agissant de l'approche politique et juridique, le pouvoir a pour caractéristique essentielle le commandement, Il est vrai que, dans tous les Etats, lorsqu'on étudie le phénomène de pouvoir, on fait toujours la distinction entre les gouvernants et les gouvernés. C'est dans ce sens que, **George Burdeau** souligne, « **le pouvoir est une force au service d'une idée, c'est une force née de la conscience sociale destinée à conduire le groupe dans la recherche du bien commun et, le cas échéant, d'imposer aux membres l'attitude qu'elle commande. Ce bien commun doit être la priorité de tout pouvoir légitime** ». Dans les sociétés contemporaines, la notion de pouvoir est devenue une notion centrale en droit, en philosophie et en politique. Maurice Duverger soutient l'idée selon laquelle « **le pouvoir politique apparaît comme un phénomène naturel, un phénomène de force et de croyance** ». Selon **Robert Dahl** « **le pouvoir d'une relation dans laquelle un acteur A, exerce du pouvoir sur B, dans la mesure où il obtient de l'acteur B une action que ce dernier n'aurait pas effectuée autrement** ». C'est dire aussi que l'exercice du pouvoir peut donner lieu à des limites, à l'exercice des droits reconnus à des citoyens. La notion de pouvoir politique est liée à la notion de l'Etat, lorsqu'on parle du pouvoir politique, il s'agit de l'Etat car ce pouvoir est détenu et exercé par les organes constitutionnels.

- Section 1 : La genèse et les fonctions du pouvoir

Avant d'étudier le concept de pouvoir politique, il est d'abord important de mettre l'accent particulier sur la genèse, la notion de pouvoir politique. De nombreux théoriciens, notamment Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, ont élaboré leur vision sur les rapports entre les individus et le pouvoir politique, qui constitue les fondements des démocraties pluralistes modernes. Ces auteurs ont opéré une distinction fondamentale entre l'Etat naturel, dont les rapports interhumains ne sont pas règlementés, et, l'état social, dont les rapports sont règlementés et contrôlés par une autorité politique reconnue. Pour ces auteurs, un pouvoir politique institué est le résultat d'un contrat volontaire entre les individus.

Il y a d'abord **2 catégories** :

- Ceux qui sont appelés à l'exercer ce pouvoir délégué (établi en vertu d'une convention sociale et rationnelle), ils ont l'obligation d'assurer la paix sociale, de concilier également les divers intérêts au nom de l'intérêt commun. Le pouvoir politique incarné par l'Etat est tenu d'imposer les règles à tous les membres de la société et, le pouvoir est parfois considéré comme une institution. En effet, il est cette institution qui donne à un ensemble social son caractère de groupement politique.

Paragraphe 1 : La notion de pouvoir politique selon Thomas Hobbes

Thomas **Hobbes** justifie la nécessité anthropologique d'une autorité politique supra individuelle en partant de sa vision sur la nature humaine. Selon l'auteur, à l'état naturel, les individus auraient des relations d'agressivité et de conflit perpétuel dû au fait qu'ils seraient animés par des instincts et par des pulsions égoïstes qui les poussent à satisfaire uniquement leur besoin individuel et leur bien personnel. Hobbes pense qu'en l'absence d'une instance extérieure (autorité politique) qui impose aux individus des règles à respecter dans leurs relations, et qui fonctionne comme une contrainte ou encore comme un « barrage », une limite aux pulsions naturelles de sorte que, leurs actions ne portent ni préjudice, ni atteinte au droit naturel, tout aussi légitime de l'autrui. Le résultat en est alors un conflit généralisé, c'est ce que Hobbes appelle « **un état de guerre de chacun contre chacun** ». Pour dépasser cet état de conflit perpétuel qui fait que chaque être humain est en quelque sorte l'ennemi de l'autre, la solution selon Hobbes serait alors l'institution d'un contrat par lequel les individus acceptent de transférer certains de leurs droits et libertés, relevant pourtant de la sphère strictement individuelle et privée, à une autorité supra individuelle, qui aura alors pour mission de gérer la sphère publique et civile (**le Léviathan 1851**)

Le terme de communauté civile a chez Hobbes le sens d'une communauté organisée politiquement par l'Etat via un contrat originaire entre les individus. Ce qui le différencie de l'état naturel où les individus ne constituent pas encore un corps politique.

Le pouvoir politique est donc né de la nécessité de concilier les conflits inhérents qui apparaissent entre les individus et les groupes sociaux. Selon Hobbes, c'est la seule voie pour imposer la paix sociale et la sécurité personnelle. L'auteur pense que la communauté civile est formée, constituée, à partir de ce contrat entre les individus, formant ainsi un corps politique et donc un « **pouvoir commun** » selon l'auteur. Il aurait pour but de garantir autant les droits naturels des individus que leurs obligations à respecter les lois civiles, instituées ou votées à l'aide de l'accord et de la convention, afin que l'autorité publique puisse imposer et garantir le respect du contrat initial par tous en arbitrant à la fois les tensions existantes entre les intérêts divergents, ce qui est une condition nécessaire pour préserver la paix sociale. Ce pouvoir commun n'est rien d'autre que l'Etat, incarné par un seul homme qu'il appelle le « souverain », ou encore par un rassemblement de personnes (un gouvernement). Selon l'auteur, les individus se reconnaissent en ce pouvoir commun et sont donc tenus de l'obéir car ce pouvoir est presque le seul capable de les défendre contre les attaques des étrangers et contre le mal qu'il pourrait se faire les uns des autres.

La réalisation de ce transfert réciproque de droit, c'est-à-dire du contrat politique originel entre les individus représente, selon **Hobbes**, plus qu'un simple consentement ou encore, c'est une « **unité réelle de tous dans une seule personne, réalisée par une convention de toutes personnes avec une autres** », c'est comme si une personne disait « **j'autorise cette personne, ou cette assemblée de personne et je lui cède mon droit à diriger ma vie ...** ». Ce libellé du contrat politique a pour conséquence l'institution du pouvoir politique fondé sur les lois naturelles et civiles. Grâce à ce pouvoir, celui qui représente l'Etat et, qui a le pouvoir souverain, est alors en droit de demander obéissance et soumission car ce pouvoir représente les individus.

En définitive, la théorie de la contractualisation par laquelle l'Etat est vu comme le résultat d'une convention et volontaire établie entre les individus, a été également développée par John **Locke** qui a insisté sur l'idée selon laquelle « **le pouvoir politique doit être limité par la loi afin de prévenir tout abus de la part des autorités publiques par rapport aux libertés naturelles dont les individus doivent jouir** ». Ainsi, pour John Locke, un des fondateurs de la doctrine libérale, l'existence de la société est conditionnée par l'institution de rapports politiques basées sur des règles et des lois à respecter autant pour le pouvoir que pour les citoyens.

Si pour les auteurs anglais la communauté politique et ses institutions sont nécessaires et bénéfiques car, c'est ce qui assure la paix sociale garantit la propriété, les libertés individuelles mais limites aussi le pouvoir dans le cadre d'un système de réglementation juridique et prévient ainsi l'abus de pouvoir. Cela n'est pas la vision de Rousseau qui développe une critique radicale de l'espace politique.

Paragraphe 2 : Le pouvoir politique selon Jean Jacques Rousseau

Rousseau parle d'une autorité suprême. Selon **Rousseau**, « **à son état naturel, l'Homme été bon, gentil, authentique, inaltéré, orienté par l'instinct de survie et par la compassion pour ses semblables. La société, les conventions et les institutions auxquelles il est obligé de se soumettre dans le cadre de la civilisation l'ont transformé en un être faible, et égoïste, dominé par le mal et orienté par son instinct d'accaparer les propriétés privées au détriment de ses semblables** ».

L'Etat politique institué à la suite de la conclusion du contrat social est resté toujours imparfait et que l'évolution sociale n'a guère réussie à éliminé ces vices constitutifs. En revanche, Rousseau apprécie l'apparition des pouvoirs politiques, qui selon lui s'inscrit dans la logique de l'Histoire humaine.

Malgré cette critique **Rousseau** définit le pouvoir politique en relation avec la volonté générale qui est à son tour une « résultante » du contrat social qu'il formule ainsi « **Chacun de nous met en commun ses propriétés, sa personne, sa vie et tout son pouvoir sous la direction suprême de la volonté générale** ». Il estime que ce contrat social est la source même de la légitimité du pouvoir car, selon l'auteur, « **tout pouvoir, s'il repose sur le consentement et la volonté des individus, unis par le pacte, il s'agit tout simplement de l'expression de la volonté générale** ». En considérant que les lois sont l'expression juridique de la volonté générale, les citoyens, en obéissant à ces lois, les individus obéissent en réalité à eux-mêmes et participent

donc à la souveraineté collective, tout en gardant leur liberté en tant que citoyens, puisque la loi exprime cette volonté. Pour Rousseau, le contrat social est la base de toute société civile, c'est-à-dire d'une communauté humaine politiquement organisée.

EN définitive, les théoriciens du contrat social plaçaient la source du pouvoir politique dans la volonté des individus considérés comme étant libres et égaux de par leur nature. Il est aussi vrai que, les relations politiques actuelles entre les gouvernements et les gouvernés dans le cadre des sociétés démocratiques évoquent l'existence d'un contrat tacite ou explicite entre les deux entités. Il s'agit en réalité des constitutions, des règles juridiques, des normes, des coutumes, des procédures, qui doivent être respectées autant par ceux qui détiennent le pouvoir politique, que par les gouvernés, c'est-à-dire les citoyens. C'est pourquoi, les institutions politiques sont ainsi investies de différentes prérogatives de décisions mais aussi de contrôle sur l'espace public. Pour tous ces auteurs, la source du pouvoir politique n'est plus le Roi ou un prince divin mais, au contraire, l'individu autonome avec ses libertés et droits naturels que toute organisation politique doit protéger et préserver. Cette démonstration nous montre comment l'on construit sur le modèle idéal et rationnel le pouvoir politique.

Paragraphe 3 : Le pouvoir politique selon Max Weber.

L'auteur pour expliquer le phénomène du pouvoir politique a d'abord analysé les structures de la société mais aussi l'action humaine, les facteurs qui la conditionne, les formes de légitimation du pouvoir, la structure des institutions politiques, le rôle des idées et des croyances religieuses dans l'évolution sociale. **Max Weber** définit d'abord le pouvoir comme « **la chance de faire triompher à l'intérieur d'une relation sociale sa propre volonté même en dépit d'une résistance manifeste** ». S'agissant concrètement du pouvoir politique, dans sa définition du politique, il procède d'abord d'une manière classique, c'est-à-dire en partant d'abord du général vers le spécifique. Il définit la politique dans un sens extensif et général en soulignant que c'est une notion extrêmement large qui englobe n'importe quelle activité de conduite autonome. Dans ce sens, on peut faire référence à une politique bancaire, menée par un syndicat, à la politique scolaire d'une certaine ville. Dans le sens large, la politique et la relation asymétrique de pouvoir son commune à toutes les organisations humaines car les sociétés humaines ne peuvent fonctionner sans activité de coordination, sans l'existence d'une autorité supra individuelle pour assurer l'ordre mais également le contrôle. Dans un sens restreint, Max Weber, pense que le trait générique des rapports de pouvoirs dans le domaine social est donné par l'asymétrie intrinsèque entre les groupes qui décident et commandent d'une part et les groupes qui obéissent aux décisions d'autre part. C'est la raison pour laquelle **Weber** précise que faire de la politique signifie tout simplement « **faire de son mieux pour participer au pouvoir ou, faire de son mieux pour influencer la division du pouvoir, soit entre l'Etat, soit dans le cas d'un seul état entre les groupes des personnes qui l'englobent** ». Également, la politique apparaît alors comme une institution que l'on retrouve dans toutes les formes de sociétés humaines. Selon Weber, le pouvoir politique va se séparer peu à peu des relations sociales qui sont parfois complexes pour s'incarner dans des manifestations historiques variables, qui prennent progressivement la forme de l'Etat ; ce dernier devenant ainsi une structure de pouvoir et de nomination autonome dans une société

donnée. Pour réaliser ces fonctions d'organisation, de contrôle et d'administration, le système politique de la société aura pour missions de légiférer la loi, d'élaborer des normes juridiques, de prendre des décisions au niveau sociétal, d'organiser les services publics, de sanctionner toutes violations à la norme, de garantir l'application et surtout le respect des lois.

Paragraphe 4 : Le pouvoir politique selon John Locke

Pour expliquer le phénomène du pouvoir politique, **Locke** part de l'idée selon laquelle, dans toutes sociétés politiques, il faut distinguer le pouvoir et l'Etat. Le philosophe a cherché à asseoir la légitimité du pouvoir politique sur le consentement populaire. A cette fin, il fait de **la limitation du pouvoir** son maître mot. En revanche, il ne renie pas certains principes du contrat social comme mode d'accès des individus à la société politique. Il reprend donc la notion du contrat social qui constitue selon lui le fond commun des théories politiques de son temps. Il a cependant une conception originale du « contractualisme politique » tant sur la manière dont il appréhende le pouvoir dans l'Etat de nature, que par celle dont il présente et justifie l'accession des hommes à la société politique. Locke se réfère au pouvoir dès la condition naturelle de l'Homme, c'est-à-dire à l'état de nature. C'est la raison pour laquelle, il relie la politique étroitement à l'exercice de la liberté par les individus qui sont parfaitement libres d'ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens et de leur personne comme ils l'entendent, mais, dans les limites du droit naturel, sans demander l'autorisation d'un autre homme, ni dépendre de sa volonté. Selon **Locke**, « **Dieu a fourni à l'Homme, dès sa naissance, les moyens de satisfaire les nécessités de la vie** ». Selon le philosophe, les individus disposent donc d'une totale liberté pour décider de leurs actions, disposée de leur personne et de leurs biens. Néanmoins, l'état de nature est loin de l'état d'anarchie décrit par Hobbes dans le Léviathan en 1651. Locke dit que l'état de nature « **c'est un état de paix, de bienveillance réciproque d'assistance et de protection naturelle** ». Selon lui, « **l'Homme vit sous l'empire d'une loi naturelle qui est celle de Dieu et de la raison** ». Les notions de pouvoirs, de libertés et de droit de nature se rejoignent et sont étroitement dépendantes. « **Dès sa naissance, l'Homme est muni d'un titre à la liberté parfaite et en pleine jouissance de tous les droits et privilèges de la loi de nature. Il bénéficie donc non seulement du pouvoir de conserver et de défendre sa personne, mais aussi du pouvoir de juger et de punir.** » dit Locke. « **Le pouvoir dans l'Etat de nature est avant tout un pouvoir de liberté de l'individu conforme à la raison incluse dans la loi de nature** ». « **Le pouvoir individuel s'entend toujours dans les limites du droit naturel car l'Homme ne peut détruire sa propre personne** ». L'Etat de nature chez Locke n'est pourtant pas dépourvu d'institution bien qu'elles ne soient pas encore politiques.

A propos de l'instauration politique, l'état de nature est remis en cause dès le moment où un certain nombre d'Hommes s'unissent et renoncent individuellement à leur pouvoir d'exécuter la loi naturelle au profit de la collectivité. A partir de ce moment, on peut parler de la naissance d'un corps politique qui est le résultat du consentement d'Hommes libres. Il emploie souvent les termes de « communauté », de « sociétés politiques ou civiles » pour désigner ce corps. Pour Locke, il y a inévitablement une convention conclue par les Hommes au terme de laquelle les partis doivent s'assembler et s'unir en une même communauté de manière à vivre ensemble dans le confort, la sécurité et la paix. Locke cite quelques exemples où une telle convention a pu avoir lieu, il s'agit de Rome et Venise qui sont nées de l'association de plusieurs hommes libres et indépendants les uns des autres. A la différence des auteurs

précédents, Locke privilégie les expressions de « pacte » et d'« accord » au détriment de celle de « contrat ». Il fait souvent référence à une convention unique qui permet l'établissement et le fonctionnement de la société politique. Pour **John Locke**, « *toutes les sociétés politiques ont donc eu pour point de départ l'association volontaire et l'accord mutuelle d'Homme qui choisissaient librement leur chef et leur forme de gouvernement* ». En effet, la formation du corps politique unique suppose la volonté unanime des Hommes. Ce consentement ne devra pas être remis en cause ultérieurement en effet « *le pouvoir que chaque individu a donné la société quand il y est rentré ne saurait jamais lui faire retour tant que la société dure, c'est-à-dire indéfiniment* ». Locke estime que l'adhésion unanime au pacte social originaire implique l'acceptation de la règle majoritaire dans le fonctionnement que la société institue. Par ce biais, un certain nombre de citoyens instituent une fonction de confiance qui permet d'assurer l'obéissance et l'application de la volonté unique.

Il condamne le magistrat qui gouverne selon la volonté et non selon la loi (Corée du Nord). Pour l'auteur, « *les gouvernants doivent toujours rester responsables devant le peuple de la mission qui leur a été confiées par la commune* ». En effet, ils sont liés par elle, c'est pourquoi, le mandat donc il bénéficie contribue à la limitation du pouvoir arbitraire.

- Section 2 : Le pouvoir et l'Etat

Existe-t-il entre l'Etat et le pouvoir des relations étroites ? Pour un certain nombre d'auteurs, il ne fait aucun doute de l'existence des liens entre le pouvoir et l'Etat car on ne peut pas parler de pouvoir sans parler d'Etat. L'Etat demeure le premier cadre de l'organisation du pouvoir dans les relations politiques. **Thomas Fleiner-Gerster** définit l'Etat comme une « *entité constituée par un peuple et un territoire au sein de laquelle le pouvoir politique s'exerce de façon rationnelle et organisée, sous forme de souveraineté à l'intérieur et d'indépendance à l'extérieure* ». Cette définition reprend les 3 critères requis pour qu'une organisation politique puisse être considérée comme un Etat. La population forme le cadre démographique sur lequel s'exerce le pouvoir étatique. L'Etat contemporain reste le cadre institutionnel premier d'organisation du pouvoir dans la société d'aujourd'hui, même s'il cohabite avec d'autres formes d'organisations politiques qui peuvent concurrencer son rôle central dans le cadrage des conduites sociales et politiques. Juridiquement, c'est l'Etat qui est à la fois le dépositaire et l'opérateur principal du pouvoir dans le monde contemporain. Néanmoins, l'Etat contemporain se présente aussi comme une institution, c'est-à-dire comme une personne morale détentrice du pouvoir politique.

Pour conclure, la liaison entre l'Etat et le pouvoir est double, en ce sens qu'il existe d'abord un pouvoir de l'Etat, ensuite des pouvoirs dans l'Etat (législatif, judiciaire, politique).

Paragraphe 1 : Le pouvoir de l'Etat

L'Etat est-il détenteur d'un pouvoir ? Il convient de souligner que les sources du pouvoir sont multiples ; par exemple, le fait de posséder de biens de valeur permet d'agir sur les autres. Parmi tous ces pouvoirs que l'on peut rencontrer dans la société humaine, le pouvoir de l'Etat

tient une place particulière. C'est pourquoi Marx **Wéber** estime que « ***l'Etat est le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime*** ». Également, la réflexion sur le pouvoir est ancienne. Pourquoi s'interrogeons-nous encore sur la notion de pouvoir ?

A- L'Etat comme forme d'organisation politique

L'Etat se présente comme une sorte de super pouvoir qui englobe et contient tous les pouvoirs parce qu'il incarne l'unité de la société, il est aussi le fondement de toutes autorités ; c'est pourquoi l'état est investie d'une autorité absolue exclusive. L'Etat est la source du pouvoir. L'avènement de l'Etat moderne s'est caractérisé par le processus d'institutionnalisation du pouvoir dans la mesure où les fonctions de l'Etat sont organisées de manières stables malgré quelques réformes. La puissance de l'Etat s'exprime par la norme juridique car il a le pouvoir d'édicter des normes que les citoyens doivent respecter sous peine de sanction

B- L'Etat comme forme de pouvoir politique

Pour les sociologues, l'Etat est une société politiquement organisée, l'Etat est une organisation politique parce qu'il est un ordre qui règle l'usage de la force et qu'il détient le monopole de l'usage de la force.

Mais l'état est aussi une société politiquement organisée car il est une communauté constituée par un ordre de contrainte et que cet ordre de contrainte c'est le Droit. On dit parfois que l'état est une organisation politique en raison du pouvoir "***qu'il a ou qu'il est***" c'est pourquoi des juristes décrivent l'état comme le pouvoir situe au-dessus du droit, le pouvoir aussi qui appliquent les règles juridiques dans la mesure où un tel pouvoir existe. Cela signifie que le droit est alors effectif, que l'idée des normes juridiques prévoyant des sanctions motive la conduite des individus.

Au sens social ou politique, le pouvoir implique une autorité, une relation de supérieure à inférieure. Mais l'état c'est le pouvoir organisé par le droit positif, c'est le pouvoir du droit, c'est-à-dire de l'efficacité du droit positif.

L'Etat est détenteur d'un certain nombre de pouvoirs dit "régaliens" :

- maintien de l'ordre public
- administration de la justice
- organisation de la défense nationale

En France depuis 1945, l'Etat s'est vu confier des missions très importantes, en effet, les évolutions de la société française ainsi que celles de l'ordre international ont profondément modifié le rôle du pouvoir centrale pour **Jacques Chevallier** : « ***l'Etat apparaît comme le gardien, le garant de la pérennité d'un ensemble de traditions autour desquels chacun peut se reconnaître et s'identifier*** ».

L'auteur, l'état post-moderne produit des valeurs collectives qui doit protéger et, parmi ces valeurs, il y a la liberté et l'égalité mais également le respect des droits et libertés fondamentaux ainsi que la solidarité nationale. L'Etat au sens moderne est alors une autorité souveraine qui s'exerce sur l'ensemble d'un peuple ou territoire déterminé, c'est le cas de l'Etat français, italien, allemand, espagnol. Cette forme d'organisation humaine est née en

occident à partir de la fin du Moyen-âge ? Néanmoins, à partir du 16^e siècle, les guerres de religions vont changer la nature du conflit en politique et, par conséquent, donner à l'Etat son premier grand rôle : celui qui vise à assurer l'unité de l'organisation politique. Il est alors considéré comme une puissance absolue. S'agissant de la France, la question du pouvoir de l'Etat semble être réglée de manière définitive car sur le plan juridique, les détenteurs du pouvoir ne sont en réalité que des délégués de la souveraineté qui appartient à la nation (article 3 de la Constitution de 1958). L'Etat est considéré comme étant une puissance absolue. L'Etat est une personne morale de droit public, ne peut exercer les pouvoirs, c'est pourquoi, on a un président de la République et le Gouvernement et le Parlement qui exercent les pouvoirs au nom de l'Etat. L'article 3 est considéré comme étant une disposition fondamentale.

Sur le plan politique, avec la reconnaissance du suffrage universel, nous nous trouvons en démocratie. Mais la question du pouvoir de l'Etat ne règle pas la question des pouvoirs dans l'Etat ?

En France, le pouvoir de l'Etat a longtemps été en droit et en fait le pouvoir des institutions centrales. Néanmoins, le pouvoir pour quoi faire ? Quel est l'intérêt du pouvoir ? Dans la conception de la démocratie libérale, le pouvoir est fait pour servir l'Homme.

Le pouvoir est donc au service des citoyens y compris les étrangers sur le territoire français. Ce pouvoir a pour but de servir la population. Mais, si ce pouvoir est au service des citoyens français, il sert aussi à assurer l'ordre au sein de la communauté. En effet, une société dite civilisée, organisée comme la société française, ne peut vivre dans le désordre ni dans l'anarchie.

En résumé, le pouvoir de l'Etat sert aussi à maintenir l'ordre, à assurer la sécurité des citoyens, à réprimer les infractions par toutes natures ; c'est pourquoi l'Etat agit directement par l'intermédiaire de son appareil répressif : la police, la justice et l'armée. Pour éviter que ce pouvoir soit absolu, il est utile dans une société humaine qu'il y ait des limites au pouvoir politique, par exemple, l'opposition politique face à la majorité qui gouverne est une forme de contre-pouvoir. Les régimes qui pratiquent l'alternance politique admettent l'existence d'un contre-pouvoir permanent. Il existe donc des limites à ce pouvoir. La limitation des pouvoirs se matérialise alors par l'obligation faite au pouvoir politique, et d'abord à l'exécutif de se soumettre à un corps de règle supérieur, garantissant aux citoyens le respect des libertés et la garantie des procédures.

L'avènement de la Ve République, a été marqué par le renforcement du pouvoir de l'Etat. En effet, le trait essentiel de la Constitution de 1958, réside dans le rétablissement de l'Etat au rang des forces animatrices de la vie politique, ce qui était une volonté de De Gaulle. Ce qui distingue la constitution de 1958, c'est qu'elle conçoit le pouvoir de l'Etat non pas comme l'instrument d'un Homme ou d'un parti politique mais, comme le pouvoir de la nation toute entière. C'est la raison pour laquelle, il appartient à l'Etat d'incarner ce pouvoir ? C'est ce qu'on appelle en France le pouvoir de la République. Grace à ce pouvoir, le gouvernement peut prendre des décisions, peut diriger. C'est dans ce sens que **Max Wéber** estime que « ***L'Etat est une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements, le monopole de la*** »

contrainte physique légitime ». Le reproche que l'on peut faire, c'est le fait que cette définition ne prend pas en considération les différentes missions qui peuvent être assignées à l'Etat. L'Etat n'est pas une forme de pouvoir naturel qui aurait existé au sein de n'importe quelle société humaine ; il apparaît à la suite d'un long processus historique. S'agissant de l'exercice de l'Etat, le pouvoir politique contemporain s'exerce dans les limites de ses frontières fixées et reconnues par les autres états. Néanmoins, si l'Etat n'est qu'un mode parmi d'autre de l'exercice du pouvoir politique, il est une forme particulière mais, **un pouvoir politique est illégitime lorsqu'il repose sur le consentement des citoyens**. Ce consentement trouve sa source principale dans les conditions de désignation des titulaires du pouvoir politique. Détenteur du pouvoir institutionnalisé, l'Etat exerce son pouvoir au milieu d'importantes communautés humaines vivant sur un territoire bien défini et délimité. Cependant, le pouvoir de l'Etat trouve son fondement dans les institutions des textes juridiques qui précisent en même temps son fonctionnement et garantissent sa pérennité. Ce pouvoir organise, sécurise et protège de toutes formes d'agressions, la sécurité.

Les buts du pouvoir de l'Etat ont considérablement évolué par exemple : établir des règles de bonne conduite au sein de la communauté, juger, arbitraire ou sanctionner en cas de violation de ces règles. Il n'a pas d'Etat sans pouvoir, le pouvoir de l'Etat peut être organisé ou désorganisé en cas de guerre ou conflit... L'Etat est le pouvoir par excellence. L'Etat désigne la forme institutionnalisée du pouvoir. Dans un état moderne, c'est la constitution qui fonde le pouvoir, c'est la raison pour laquelle, elle est au centre de la vie politique. C'est dire que le pouvoir d'un état moderne est inscrit non seulement dans la constitution mais aussi dans d'autres documents juridiques qui forment le droit positif, mais la constitution étant le document juridique le plus important. C'est pourquoi la Constitution doit s'adapter progressivement à la réalité sociale. C'est pourquoi aussi, les constitutions vont l'objet d'une révision.

En définitive, l'Etat est aujourd'hui considéré comme la forme normale d'organisation des sociétés politiques et, le pouvoir est exercé au nom de l'Etat par le président de la République, par le Gouvernement mais également par le Parlement. Pour les sociologues, l'Etat est une société politiquement organisée. L'existence de ce pouvoir de l'Etat n'est pas en réalité en contradiction avec la démocratie car, l'Etat est la principale institution du système politique d'une société. Il est aussi une source de droit pour toute société humaine. Toutes les lois et les décisions prises par les organes constitutionnels le sont au nom de l'Etat. L'Etat est un mode d'organisation des Hommes avec une certaines répartitions du pouvoir mais c'est aussi une forme d'organisation humaine extrêmement perfectionnée. Parler du pouvoir c'est parler de la puissance publique, de l'autorité détentrice du pouvoir politique de l'Etat. Si le terme pouvoir désigne le plus souvent l'Etat, c'est parce que celui-ci, non seulement est le pouvoir par excellence mais aussi, la source du pouvoir qui peut être exercée sur d'autres personnes.

C- L'Etat garant de l'intérêt général

Bien que l'Etat soit le détenteur du pouvoir par excellence, il ne dispose pas ce pouvoir pour lui-même mais, en vue de l'intérêt de la communauté qui régit et c'est pourquoi le pouvoir détenu par l'Etat est différent du pouvoir personnel ou individuel. Ce pouvoir est au service

de la Nation. Ce pouvoir étatique défend la nation, le bien commun et public et, ce pouvoir assure la survie de la cité en la protégeant de toutes formes d'agressions. La notion même de pouvoir politique implique par elle-même la recherche de l'intérêt de la communauté dans laquelle nous vivons. **C'est pourquoi pour Aristote et Cicéron, l'Etat est un promoteur du bien commun.** D'autres auteurs l'ont vu comme un facteur indispensable d'organisation de l'espace public, comme un représentant de l'intérêt général.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs et l'Etat

L'Etat n'est pas le seul détenteur du pouvoir dans la société humaine, il est concurrencé par d'autres types de pouvoirs.

A- Les différentes formes de pouvoir

Toute société produit des phénomènes de pouvoir, par exemple, dans les sociétés animales, il existe une hiérarchie, une subordination et enfin, un ordre social. Les sociétés humaines sont marquées par des phénomènes de pouvoir encore plus complexes. A partir du moment où des être humains se retrouvent en rapport, des liens de pouvoir apparaissent, de même, les enfants peuvent créer entre eux des rapports de pouvoir. Le pouvoir est donc partout, qu'il s'agisse de la famille ou de l'entreprise. Le pouvoir peut être celui d'individus qui, en raison de leur qualité, de leur situation sociale ou de leur fonction, exercent sur les autres une influence. Mais le pouvoir peut être aussi celui des groupes ou des institutions (parlement européen).

B- Les effets des pouvoirs sur l'Etat

Historiquement, le pouvoir de l'Etat s'est constitué contre d'autres pouvoirs. Bien que l'Etat soit le détenteur du pouvoir par excellence, il exerce ce pouvoir dans un cadre déterminé. Dans le cadre de la France, il existe le principe de séparation des pouvoirs mais aussi les contre-pouvoirs qui ont pour but principal d'influencer l'action du gouvernement et, ces contre-pouvoirs ont pour but de limiter l'action du gouvernement. Ces contre-pouvoirs jouent un rôle important dans une démocratie, il s'agit aussi d'une garantie contre le risque d'un état totalitaire ou dictatorial.

Il y a parmi les contre-pouvoirs, les **contre-pouvoirs institutionnels** (presque dans tous les états modernes). Ils sont prévus pour assurer l'équilibre interne du pouvoir et pour éviter des excès et des abus. L'exemple le plus souvent cité sont les assemblées parlementaires qui constituent des contre-pouvoirs. Elles peuvent également être considérées comme des organes du pouvoir publique mais en étant également en même temps des contre-pouvoirs. Dans les systèmes fédéraux ou largement décentralisés, les collectivités composantes jouent également le rôle de contre-pouvoir.

Il y a aussi les **contre-pouvoirs politiques**. Ceux sont généralement les partis politiques, mais aussi la presse. Il s'agit plus précisément des partis qui sont dans l'opposition.

Il y a également les **contre-pouvoirs sociaux** qui présentent une très grande diversité car, ils recouvrent aussi bien les forces économiques et sociales : ceux sont les organisations syndicales, les différentes associations.

Il y a aussi les **forces spirituelles**, c'est-à-dire les églises.

- Section 2 : l'influence des idéologies sur la vie politique française

Le terme idéologie a été inventé à la fin du 18^e siècle par Antoine Destutt de Tracy, penseur et homme politique français avec le sens des idées. Mais la vie politique telle que nous la connaissons dans les temps modernes est faite d'affrontement de grandes tendances relativement stables qui se disputent les suffrages des grands électeurs et sont en compétition pour l'exercice du pouvoir. Pour les sciences sociales, l'idéologie est par définition une production humaine qui obéit à des enjeux, des logiques, des processus. Les partis politiques sont en quelques sortes les lieux de productions d'idéologies. En effet, les partis de gauche ont leur idéologie, comme ceux de droite également. Dans les régimes politiques autoritaires, ou totalitaires, les dirigeants s'appuient sur une idéologie dite officielle. Dans ces régimes totalitaires, l'idéologie a pour mission d'animer toute la vie politique et sociale. Dans ce type de régime, l'idéologie du parti dominant devient également l'idéologie de l'Etat.

Paragraphe 1 : Qu'est-ce qu'une idéologie ?

A l'origine, le mot « idéologie » désignait une science ayant pour objet d'étude les idées mais, cette définition est aujourd'hui dépassée. Pour Karl Marx, la notion d'idéologie a un sens très clair « *l'idéologie n'est plus une science des idées mais un ensemble de théories de valeur produites par les sujets sociaux et qui sont en réalité le reflet de leur situation matérielle* ». Karl Marx considère l'idéologie comme un outil au service de la classe dominante, la bourgeoisie, elle a pour fonction de rendre légitime l'organisation de la société, la répartition des richesses, le fonctionnement du pouvoir et des relations sociales. Pour asseoir son pouvoir, son autorité, pour éviter tout risque de révolte ou de révolution, la classe dominante (bourgeoisie) doit alors produire une idéologie. Pour Karl Marx, l'idéologie bourgeoise du 19^e siècle justifie l'exploitation dans le système capitaliste en dissimulant à la fois l'exploitation des travailleurs mais aussi l'enrichissement des propriétaires qui possèdent les moyens de production (usine). En revanche pour **Jean William La Pierre « l'idéologie est un ensemble de représentations collectives par lequel s'affirme une hiérarchie de valeur »**. En résumé, les auteurs s'accordent sur l'idée de représentation collective que constitue une idéologie. Néanmoins, il existe dans tous les états modernes plusieurs idéologies. Il existe plusieurs idéologies

Une idéologie d'un parti politique peut être plus ou moins structuré, en effet, chaque parti politique est d'abord sa propre idéologie, qui sera ensuite enseignée aux militants. En France, certains partis politiques de gauche sont très attachés à leur idéologie, c'est le cas du parti communiste français. Généralement, lorsqu'on parle d'idéologie, on fait allusion au clivage traditionnel classique « droite-gauche ».

Paragraphe 2 : Le libéralisme

A. Quelques précisions relatives au libéralisme

Le libéralisme fut une doctrine de gauche désignée à lutter contre l'arbitraire et l'absolutisme royal avant la Révolution française. C'est un mouvement français qui se veut libérateur de l'Homme social. Aussi, le libéralisme n'est pas seulement un concept ou une idéologie, il est aussi un régime politique. Il désigne aussi un courant de pensée qui promeut les libertés

individuelles. Le libéralisme défend également une intervention limitée de l'Etat dans l'économie. La pensée libérale se veut aussi comme une réponse à la parution de l'absolutisme en reconnaissant à chaque être humain des droits naturels tel que la liberté de pensée ou la propriété. Le libéralisme est selon certains auteurs la politique de la liberté, d'une liberté réfléchie et raisonnable qui engage l'Homme. C'est un concept qui n'est pas homogène, il est composé de plusieurs libéralismes : culturels, politiques, économiques. Le libéralisme est historiquement et théoriquement un « **combat** » contre l'idée de la souveraineté absolue. C'est une doctrine de la protection de l'individu contre l'Etat.

S'agissant de la vie politique française, le libéralisme occupe une place non négligeable en raison de l'influence de certaines grandes formations politiques qui ne cessent de soutenir que cette idéologie semble être la meilleure pour le développement de la société. Pour les libéraux, la liberté est l'essence même de l'Homme. En effet, quel que soit son rang social, aspire à une liberté totale. Le terme **libéralisme a été pour la première fois utilisé par Benjamin Constant en 1821**. Qui apparaît donc comme le père du libéralisme et il est un des fondateurs de la pensée libérale. Le libéralisme accorde une place prépondérante à la notion de liberté. C'est la notion de base, le fondement. L'idée de liberté est certainement la plus grande et la plus puissante des idées politiques ; c'est aussi la plus confuse.

Pour certains auteurs, il n'est pas possible de définir le libéralisme comme étant la doctrine de la liberté car il s'agit d'une idée dont tout le monde se réclame, revendique. **Pour Benjamin Constant, « la liberté c'était d'abord le droit de voter, ensuite d'exercer les fonctions qui tiennent à la souveraineté de l'Etat c'est-à-dire de légiférer »**. La liberté selon Benjamin Constant c'est « **pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni mal traité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs individus.** »

B- Qu'est-ce que la liberté ?

Lorsqu'on parle de la liberté, on vise la liberté individuelle, c'est-à-dire le pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'Homme détermine son comportement. Or, cette liberté individuelle peut être conçue de 2 manières. Le libéralisme exige aussi des citoyens et de leurs représentants qu'ils renoncent à la force mais aussi à tout ce qui ne peut être mis en commun et partagé, c'est-à-dire que, celui qui s'engage dans une campagne électorale (candidats), doit accepter à la fois les règles et les principes qui fondent un régime démocratique.

S'agissant des 2 conceptions de la liberté

- être libre c'est pouvoir agir sans contraintes, sans contrepartie extérieure, c'est-à-dire en fonction de ses désirs mais, c'est aussi une aspiration fondamentale chez tout Homme mais, qui inévitablement se heurte au fait social c'est-à-dire à l'existence des autres. De même, **la déclaration des Droits de l'Homme** accorde une place essentielle à la liberté et son **article 1^{er}** dispose « **les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit** » ; **l'article 4** dispose « **la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui** » ; **l'article 5** dispose « **tout ce qui n'est pas interdit est permis** ».

- la liberté est perçue comme la faculté dont dispose chaque individu de donner un sens à ses actes, à sa vie, en déterminant ses propres valeurs de références. **« La liberté n'est pas celle d'errer dans le vide mais celle de choisir sa voix avec ses bornes, ses limites »** dit Saint Exupéry.

Pour certains auteurs la liberté ne serait donc pas la règle mais l'exception. Elle suppose un effort constant car elle n'est pas naturelle et, elle est constamment menacée. On peut se poser alors cette question, si cette notion de liberté est une notion universelle c'est-à-dire une aspiration de tout être humain ? C'est en occident que cette notion de liberté a été le plus souvent invoquée, discutée, revendiquée. C'est pourquoi certains auteurs pensent que le problème de la liberté déborde largement d'un seul courant de pensées et qui, par conséquent ne saurait caractériser le seul libéralisme.

C- Les libertés

Dans un régime démocratique, dans un régime politique, lorsqu'on parle de libertés, celles-ci sont liées au régime politique et aux garanties juridiques et juridictionnelles qui en découlent. Les libertés sont d'une part les libertés individuelles : la sûreté, la liberté d'aller venir, la liberté d'expression, l'inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et, d'autre part, ceux sont les libertés politiques : la liberté d'association, la liberté de la presse, les libertés locales et électorales.

En définitive, d'une manière générale, il s'agit d'un ensemble de droits reconnus et organisés sur le plan juridique et qui bénéficient d'une protection renforcée.

D- La définition du libéralisme

En France, le libéralisme correspond à la philosophie de la classe bourgeoise du 19^e siècle. C'est un libéralisme de caractère politique et économique. Historiquement, le libéralisme a toujours été considéré comme la première des grandes idéologies. Néanmoins, sa définition comme celle des autres idéologies, a toujours donné lieu à des controverses, en effet, les auteurs ont eu du mal à s'entendre sur une définition unique du mot libéralisme, d'autant plus qu'il existe plusieurs formes de libéralisme. Le libéralisme est au départ une attitude critique à l'égard du pouvoir, de tous les pouvoirs, critique d'une certaine organisation des pouvoirs politiques et religieux et, l'affirmation du droit naturel contre le droit divin va même être le fondement du libéralisme.

En vertu du droit naturel, on va progressivement affirmer la liberté de l'individu à l'égard de tous les pouvoirs. Jusqu'à la fin du 19^e siècle, le libéralisme n'avait pas de concurrence. Il est aujourd'hui concurrencé par le socialisme qui l'accuse de laisser l'être humain sans défense, de se livrer aux forces économiques.

En effet, depuis la révolution industrielle, pour le socialisme, l'Homme est plus qu'opprimé qu'il ne l'était sous l'ancien régime. Parmi les critiques, l'une d'elle s'attaque à l'un des piliers du libéralisme, c'est-à-dire le droit de propriété. **Frédéric Bastiat**, l'un des auteurs libéraux, affirme avec force que **« dans la force du mot, l'Homme né propriétaire parce qu'il né avec ses deux jambes dont la satisfaction est indispensable à la vie. »**

Francis-Paul Bénéoit estime que le **libéralisme est d'abord une volonté et, cette volonté c'est celle pour chacun de construire son destin, d'être libre** ». Le libéralisme fait donc confiance à l'Homme tandis que le socialisme met l'action sur l'organisation de la société mais également des institutions, en particulier l'Etat. Il est vrai que la gauche a toujours présenté le libéralisme comme étant un danger pour la société mais, dans sa tradition, le libéralisme n'est pas seulement une pensée économique mais aussi, une vision des valeurs et des institutions indispensables à la protection des libertés publiques et des droits individuels **et de sorts individuels**. Le libéralisme n'est pas en contradiction avec la démocratie.

Il existe 2 formes du libéralisme, on parle aussi du libéralisme culturel, économique, politique etc.

- Sur le plan philosophique, le libéralisme est une conception du monde qui établit le lien, le rapport entre l'individu et la société. Le libéralisme prône aussi la liberté de conscience de parole et de réunion, mais aussi le droit à la propriété privée, à liberté d'entreprendre, d'échange et du commerce.
- Le libéralisme politique est le prolongement du libéralisme philosophique.
- S'agissant du libéralisme économique, pour les libéraux, l'économie doit fonctionner selon les **lois du marché**, les lois naturelles. Ce qui veut dire que l'Etat ne doit pas intervenir dans ce domaine pour ne pas fausser la concurrence. Le Libéralisme défend **la libre circulation des marchandises**, de la **concurrence** mais également la **privatisation des entreprises**.

Quels sont les fondements ?

Lorsqu'on parle du libéralisme, on fait toujours allusion au concept de liberté, mais, on a 2 conceptions du libéralisme :

- la **liberté de participation** : il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le citoyen ne peut être libre que dans la mesure où le pouvoir politique peut lui imposer des ordres, des devoirs, auxquels il n'a pas vraiment consenti. Cette liberté de participation implique aussi un contrôle des gouvernés sur les gouvernants. Cette conception participative c'est celle que l'on retrouve dans la cité grecque et plus tard chez Jean-Jacques Rousseau.
- la **liberté autonome** : il s'agit de l'absence de contraintes. Plus précisément, cette liberté autonomie signifie que tout Homme peut faire tout ce qui n'est pas interdit « tout ce qui ne nuit pas aux autres ». La liberté de ce point de vue apparaît comme la garantie d'une sphère privée dans laquelle chaque être humain est maître de lui-même.

Le libéralisme politique :

Historiquement, le libéralisme politique est considéré comme la première forme de libéralisme. Il s'oppose au despotisme mais aussi aux excès de l'absolutisme monarchique. Le libéralisme politique constitue le fondement doctrinal du gouvernement représentatif, de la démocratie parlementaire. Il favorise le pluralisme politique, le multipartisme, pluralisme

syndical. Il favorise l'alternance politique c'est pourquoi, le libéralisme politique a été revendiqué par **la classe bourgeoise**. Le libéralisme politique s'exprime aussi dans la volonté d'accorder une plus place aux libertés individuelles.

Ce libéralisme se résume en quelques points fondamentaux : la liberté politique qui est la possibilité de voter, de participer aux élections, la « *res publica* ». Pour **Maurice Aurioux**, « **la liberté politique consiste en la participation plus ou moins direct de tous les citoyens au gouvernement et particulièrement la confection de la loi** ». Cette liberté politique impose au gouvernement et citoyens un certain nombres de règles qui limitent leurs actions. Sur le plan de l'organisation politique, le libéralisme politique commande la mise en place d'une certaine forme d'organisation politique fondée sur des **principes bien établis**.

Ces principes peuvent être regroupés autour de 2 grandes idées principales. La première idée principale : le libéralisme politique implique la mise en place des institutions politiques équilibrées. Dans le même sens, le pouvoir institutionnel doit être déterminé par la Constitution qui prévoit la séparation entre les différents pouvoirs mais aussi l'instauration de mécanisme de contrôle sur les gouvernants. La séparation des pouvoirs dans le cadre de la pensée libérale est au centre de l'organisation politique. Le principe de la séparation des pouvoirs agit d'une manière « mécanique » dans ce sens que « le pouvoir arrête le pouvoir » selon Montesquieu. Selon **Benjamin constant**, « **les citoyens ont un droit de contrôle et de surveillance** ».

Le libéralisme économique :

Dans la pensée libérale, il existe une étroite conjonction entre la liberté économique et la liberté politique. Pour les libéraux, la liberté est le moteur le plus favorable de la vie économique mais aussi, la liberté est en quelques sortes la recherche de l'intérêt personnel, financier, du profit. C'est pourquoi le libéralisme économique met l'accent sur la croyance selon laquelle le système économique doit être fondé sur un équilibre naturel, c'est-à-dire qu'il faut laisser le mécanisme régulateur du système jouer son rôle tout en baissant l'intervention de l'Etat. Pour les libéraux, le profit est considéré comme le moteur le plus favorable de la vie économique, et la liberté est la **recherche de l'intérêt personnel, de l'intérêt financier et de l'intérêt du profit**. C'est la raison pour laquelle le libéralisme économique met l'accent sur la **croyance** selon laquelle le système économique doit être fondé sur un équilibre naturel, c'est-à-dire qu'il faut laisser le mécanisme régulateur du système jouer son rôle tout en baissant l'intervention de l'Etat. Le profit est considéré comme le moteur des activités économique.

Frédérique Bastia estime que la liberté économique signifie que l'Etat aura pour mission de veiller au bon fonctionnement de systèmes économiques, qu'il nomme « le laisser-faire ». L'Etat doit s'abstenir d'intervenir dans ce domaine.

Paragraphe 3 : le socialisme

A la différence du libéralisme, le socialisme est une notion polymorphe car, c'est une doctrine politique et économique. Cette doctrine se caractérise par la volonté de faire prévaloir l'intérêt général au détriment des intérêts financiers des particuliers, aux moyens d'une organisation concertée de l'économie ; ce qui l'oppose à la doctrine libérale qui préconise le « laisser faire ». Aussi, il met l'accent sur le progrès social, la justice et l'égalité. Sous l'influence de **Roben Owen est considéré comme le père du mouvement coopératif. S'agissant de la France, le terme est utilisé par Pierre Leroux.**

Le socialisme est également lié à plusieurs phénomènes comme le développement du capitalisme dans le cadre de la révolution industrielle mais également une forte croissance économique. On peut parler aussi du triomphe du droit de la propriété privée. La concentration du capital par une minorité, les bourgeois, a été le moteur de la création du mouvement de cette idéologie.

Sur le plan philosophique et politique, le socialisme est une conception du monde qui élabore le lien entre la société et l'individu en considérant que les relations collectives sont plus importantes que les relations individuelles.

Sur le plan économique, les conceptions socialistes ont beaucoup évolué depuis le 19^e siècle.

A- Qu'est-ce que le socialisme

Définir le mot socialisme n'est pas facile car la notion a évolué à travers l'histoire. Aussi, le socialisme a revêtu plusieurs formes très diverses mais, il est possible de dire que la pensée socialiste repose sur la conviction selon laquelle toute société peut être organisée de manière plus équitable, plus satisfaisante, fraternelle, juste. **Le socialisme peut se définir comme une doctrine politique qui tend à établir l'égalité des conditions de vie par la suppression de la propriété individuelle. C'est un courant anti libéral qui milite pour une socialisation de l'économie qui rejette les lois du marché, étant à l'origine des inégalités sociales.**

Il existe plusieurs doctrines socialistes :

- **Le socialisme de caractère technocratique défendu par Saint Simon**
- **Le socialisme utopiste avec Fournier**
- **Le socialisme humaniste avec Leroux**
- **Le socialisme interventionniste avec Louis Blanc.**
- **Le socialisme révolutionnaire avec Blanqui**

B- Le socialisme scientifique

Il est fondé à partir de la doctrine de Karl Marx. L'auteur essaie d'élaborer une doctrine comme étant la plus solide de toutes les doctrines socialistes selon les autres auteurs mais, la pensée de Karl Marx a tendance à disparaître. Il a essayé de développer sa théorie à partir de 3 éléments :

- sur le plan social : il parle de l'idée selon laquelle les relations humaines qui existent entre les hommes sont déterminées par les conditions matérielles. Le facteur déterminant est le facteur économique et plus précisément les techniques de productions qui vont déterminer les caractères d'une société. Il faut faire la **distinction** entre l'infrastructure et les superstructures :

- **l'infrastructure correspond aux techniques et aux rapports de production selon Karl Marx. Il s'agit de force productive et des rapports sociaux.**

- **les superstructures correspondent aux formes politiques de la société, ce qu'il appelle la moral, le droit, la religion, etc...**

Le développement sur le plan social porte essentiellement sur les antagonismes sociaux. C'est l'élément central et déterminant qui permet de faire la distinction entre l'idéologie marxiste des autres idéologies. Dans toute société, il existe des luttes de classe qui opposent **la classe dominante**, soit la classe dirigeante, à **la classe exploitée**

« **L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes selon Karl Marx.** ». Les rapports entre la **Bourgeoisie** et le **Prolétariat** ne sont que des **rapports de lutte**, étant liée à l'exploitation de la majorité prolétarienne, par la minorité bourgeoise. Karl Marx part de l'idée selon laquelle, dans toutes sociétés capitalistes, c'est la bourgeoisie qui détient le capital, les moyens **de production et la propriété privée**.

Selon Marx, la révolution est le seul moyen de mettre terme à cette lutte.

Sur le plan économique, la doctrine la partie centrale de sa théorie, de ce qu'il a développé. Selon Marx, la classe dominante issue des rapports de production en détenant le capital, détient le pouvoir. Le pouvoir est lié aux rapports entre les classes et à **la position de la classe dominante dans la sphère économique**

Sur le plan politique : Karl Marx est très critique du rôle joué par l'Etat, il nie l'existence de l'Etat dans l'histoire. Pour Karl Marx, si l'Etat permet de modifier les conflits de classes,

Marx définit l'Etat comme une organisation politique au service de la bourgeoisie.

C- Le socialisme démocratique

Il s'agit d'un autre courant du socialisme qui est dominé sur le plan doctrinal par une pensée différente de Marx. Ce socialisme démocratique propose l'établissement d'une société socialiste avec le respect des grands principes qui fondent la démocratie. Le socialisme démocratique regroupe ceux qui acceptent les règles du jeu démocratique : le respect de liberté publique, l'accès au pouvoir par des élections libres et transparentes, le pluralisme des opinions et l'accès à la tradition de l'alternance.

On distingue 2 formes de socialisme démocratique :

- le socialisme théorique est fondé sur la volonté d'aménager une société capable de permettre l'épanouissement de tous les membres sans distinctions, il est aussi à la recherche de la démocratie

- **socialisme qualifié de plus pragmatiques : il vise à réduire les inégalités. Jean Jaurès fut l'un des défenseurs du socialisme pragmatique.** Sa pensée repose sur l'idée selon laquelle rien n'est au-dessus de l'individu, c'est-à-dire la personne humaine. Il rejette totalement la doctrine de Marx.

Il y a aussi le **socialisme humaniste défendu par Léon Blum. Pour lui, le but du socialisme est de libérer la personne humaine de toutes les servitudes qui l'oppriment.**

André Philippe défend le socialisme d'ordre chrétien, pour lui, le socialisme doit s'inspirer la raison sur des valeurs chrétiennes et démocratiques afin de résoudre les problèmes de la société.

Pour Philippe, il faut reconstruire un socialisme moderne adapté à la société du 20^e siècle, la rénovation du socialisme. Par exemple, le socialisme doit abandonner le mythe de la révolution proposé par Marx.

Paragraphe 4 : Le nationalisme

A- Quelques précisions nécessaires relatives au nationalisme

Le mot nationalisme recouvre plusieurs réalités. Il peut être comparé au patriotisme mais, en réalité, il se caractérise par la volonté de défendre les intérêts de la nation française. **En France, le nationalisme apparaît dès la fin du 18^e siècle mais, le terme de nationalisme est encore peu connu, pas souvent utilisé.** Il existe le nationalisme de droite et de gauche.

D'un point de vue philosophique, le nationalisme est le lien instrumental entre l'individu et la société par le biais de la nation. Les intérêts et les valeurs de la nation sont prioritaires sur les considérations individuelles.

Sur la plan politique, la Nation doit aussi être indépendante ce qui implique l'acquisition de la souveraineté politique.

B- La définition de la notion de nationalisme

Le mot nationalisme a donné lieu à plusieurs divergences car chaque auteur a essayé de proposer sa propre définition. Il n'y a pas une définition universelle du mot nationalisme mais, **Raoul Girardet dit « le nationalisme c'est le souci prioritaire de conserver l'indépendance, de maintenir l'intégrité de la souveraineté et d'affirmer la grandeur d'Etat nation. »**

D'une manière générale, le nationalisme réunit plusieurs éléments : le sentiment d'appartenance à une nation, la volonté de faire passer la nation avant d'autres considérations ethniques ou religieuses. Également, le sentiment nationaliste consiste à poursuivre l'intérêt national au détriment des intérêts des autres états.

S'agit-il réellement d'une idéologie au même titre que le libéralisme et le socialisme ? Certains auteurs estiment que non, d'autre oui.

C- Les caractéristiques du nationalisme

- Le nationalisme politique : historiquement, il est la première forme de nationalisme. Par exemple, un peuple qui cherche à former une communauté nationale cherche à se créer un état, mettre en place une forme d'organisation du pouvoir. Le **général de Gaulle était considéré comme un vrai nationaliste : « il n'y a pas de citoyens sans nation ou démocratie »**. La citoyenneté française selon lui, s'enracine dans l'appartenance nationale. Son nationalisme repose sur une conception de l'Etat et du pouvoir. Il distingue le peuple qui selon lui forme l'opinion public et qui s'exprime par l'intermédiaire des parlementaires et ; l'Etat qui représente l'appareil administratifs et gouvernemental qui est au service de l'intérêt général. Aussi, il est fondé sur la recherche de la grandeur de la France. Dans la conception gaulliste, le chef ne doit pas exercer le pouvoir pour lui-même mais doit être au service de la nation.

Il y a le nationalisme linguistique : chaque nation dispose d'une langue commune, souvent officielle. L'existence de cette langue constitue un élément fondamental pour l'unité nationale.

Il y a le nationalisme culturel qui a pour but de défendre l'héritage culturel.

Il y a le nationalisme économique qui est souvent assimilé aux protectionnismes. Il vise à protéger les intérêts économiques d'une nation : intérêts économiques, industrielles, commerciaux.

Chapitre 2 : Les régimes politiques

Par régimes politiques, il s'agit d'un mode d'existence politique d'une collectivité sociale. **Jean Luc QUERMONNE définit le régime politique comme « un ensemble d'éléments d'ordre idéologique institutionnels et sociologiques qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée »**.

Selon **QUERMONNE**, la notion de régime **comporte 4 éléments fondamentaux : le principe de légitimité, la structure des institutions, le système des partis politiques, la forme et le rôle de l'Etat**.

Les régimes politiques des pays fondamentaux favorisent la concurrence pour l'exercice du pouvoir. Généralement, il s'agit d'une organisation constitutionnelle, c'est-à-dire que les règles écrites ou non précisent les modalités de la compétition entre les candidats, les partis politiques, les groupes pour l'exercice du pouvoir politique. La compétition doit être pacifique et, l'utilisation de la force armée est exclue. Le régime politique est défini essentiellement par la manière de conquérir le pouvoir, de l'exercer par les rapports fonctionnels entre les institutions publiques mais aussi par les rapports entre les dirigeants et les citoyens, par la reconnaissance des droits politiques aux citoyens, par la possibilité qu'ils ont d'influencer les décisions des acteurs politiques, ou de les changer.

Les régimes politiques peuvent être démocratiques ou non, c'est-à-dire autoritaire, dictatoriaux ou totalitaires. Les régimes politiques de nature démocratique sont mis en place avec l'accord et la volonté des citoyens, ce qui n'est pas le cas dans les autres.

C'est dire aussi qu'un régime politique doit être légitime. La légitimité d'un régime politique est garantie par des règles acceptées par les. Celles-ci sont formalisées dans les démocraties pluralistes par les constitutions, les déclarations des droits, les règles coutumières et les conventions. La notion de régime politique permet aussi de situer les uns par rapport aux autres, selon les différents modes de gouvernements étatiques.

- Section 1 : les régimes autoritaires et totalitaires

Des régimes autoritaires et totalitaires sont des régimes politiques caractérisés par un pouvoir fort, par la limitation de l'exercice des droits et des libertés fondamentaux. Dans ces régimes, l'alternance politique n'existe pas

Paragraphe 1 : Les Formes anciennes du régime autoritaire

La **classification d'Aristote** : il distingue des régimes politiques qui ont pour but la justice, l'intérêt commun et, des régimes politiques qui ne vise que l'intérêt personnel des dirigeants. La typologie d'Aristote se forme sur 2 critères :

- Cela dépend du nombre de personnes exerçant le pouvoir et, le public-cible au profit duquel ce pouvoir est exercé. D'une part, il estime que le pouvoir politique peut être exercé par une seule personne voir, encore par plusieurs personnes. D'autre part, ce pouvoir peut être exercé dans l'intérêt de tous ou bien dans celui du ou des gouvernants. Ceci amène Aristote à distinguer le caractère pur du pouvoir (dans l'intérêt général) du caractère dévié (intérêt du ou des gouvernants)

A. La classification des régimes politiques selon Aristote.

Aristote n'est pas le premier à établir une classification des régimes politiques. En effet, Platon l'a essayé.

Les régimes politiques sont très différents d'un pays à l'autre.

Quels sont les différents régimes politiques proposés par Aristote ?

Il établit d'abord une double classification des régimes politiques en distinguant d'une part les formes pures et d'autres part les formes corrompues. Dans les formes pures, Aristote soutient l'idée selon laquelle les dirigeants gouvernent dans l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt général. Selon Aristote, l'intérêt général est l'un des critères de la forme pure. Tandis que, dans les formes corrompues détournées, les gouvernants gouvernent dans leurs propres intérêts. Ensuite il effectue une sous classification dans les formes pures. Il distingue 3 séries de régime politique en fonction du nombre de gouvernants :

- selon Aristote, lorsque le gouvernement appartient à un seul homme, le régime est une monarchie ou encore une royauté

- lorsque le gouvernement appartient à plusieurs personnes, il appelle cela l'aristocratie
- lorsque le gouvernement est exercé par le plus grand nombre de personnes, c'est la République.

Dans les formes corrompues, il distingue également 3 types de régimes politiques selon le nombre :

- lorsque le gouvernement est exercé à un seul homme à son profit, c'est la tyrannie
- lorsque le gouvernement appartient à un petit nombre dans son intérêt, c'est l'oligarchie
- le gouvernement de la multitude contre la minorité de riche, c'est la démocratie.

Malgré ses mérites, la classification d'Aristote ne peut pas être appliquée dans certains états occidentaux par exemple. Cette classification n'est applicable que dans des modes de gouvernements qui ne sont pas constitutionnalisés. Aujourd'hui, la monarchie même absolue n'est pas le pouvoir d'un seul homme. La classification est aujourd'hui dépassée car les critères permettant de définir un régime politique ont également évolué vers des régimes représentatifs. QU'il s'agisse de la France, du Portugal, de l'Italie, l'autorité politique est toujours exercée par un petit nombre, les gouvernants.

Les régimes politiques ne sont pas figés, ils subissent des transformations, la France a connu plusieurs régimes politiques.

Les causes qui expliquent ce cycle sont, selon Aristote, la révolution mais aussi les causes générales et les causes particulières. Parmi les causes générales qui peuvent justifier le changement d'un régime politique, il y a l'excès dans l'exercice du pouvoir, les inégalités sociales au sein de la communauté, les facteurs géographiques, le déséquilibre, les facteurs sociaux, les divisions entre les classes. S'agissant des causes particulières, c'est celles qui tiennent aux abus de pouvoir qui tiennent aux dirigeants.

Aristote présente chronologiquement les régimes politiques : selon lui, le premier est la monarchie, le second c'est l'aristocratie, le troisième est l'oligarchie

Dans une monarchie, à partir du moment où dans la cité, il existe un nombre suffisant d'hommes de mérite, on ne peut plus supporter un gouvernement par un seul homme et on passe à l'aristocratie. Selon Aristote, les membres de l'aristocratie peuvent succomber à la corruption et on passe à l'oligarchie.

En dehors de la classification d'Aristote, il y a celle de **Montesquieu. Il distingue 3 types de gouvernements :**

- **le gouvernement républicain c'est-à-dire l'ensemble des citoyens réunis pour exercer la puissance souveraine. A la différence de la République aristocratique dans laquelle la**

puissance souveraine appartient à un certain nombre de personnes, qu'il appelle la noblesse.

- **gouvernement monarchique : il y a un seul homme qui gouverne avec pour principe l'honneur**
- **gouvernement despotique**

Jean Jacques Rousseau réalise aussi une classification : il distingue la démocratie de l'aristocratie, de la monarchie.

La démocratie dès lors que tout le peuple exerce la souveraineté. Ce régime politique sous sa forme pure ne peut exister que dans les petits états. En revanche, la monarchie consiste en la concentration dans les mains d'un magistrat unique pour tous les pouvoirs. L'aristocratie est le gouvernement d'une minorité.

En définitive, chacun de ces modes de gouvernements présentent des avantages et des inconvénients.

B. L'absolutisme, despotisme et dictature

Le terme même d'absolutisme désigne historiquement en France la conception qui a servie aux monarques à asseoir l'autorité royale par rapport aux féodaux et par rapports à la dépoté. L'absolutisme à la française s'est développé à partir du conflit opposant **la monarchie a la papoté** (Philippe le Bel vs Boniface VIII). C'est à partir de ce conflit que les conseillers juridiques, les légistes royaux, vont développer la thèse selon laquelle le roi est maître dans son royaume et ne tient son pouvoir que de Dieu. En réalité, ceux sont ces légistes qui vont contribuer à l'élaboration de l'absolutisme.

L'absolutisme signifie donc que le roi ne peut être contraint de l'extérieur car il tient son pouvoir de Dieu. C'est aussi pourquoi il est délié de toutes subordinations à la loi car il en est l'auteur. Si le roi pouvait se voir imposer une règle juridique, il ne peut plus être considéré comme souverain.

Il convient de préciser que l'absolutisme ne signifie pas que le pouvoir royal soit un pouvoir illimité. Car il est limité par le respect au religieux, mais aussi par l'obligation qui pèse sur le roi ou la reine de pratiquer la justice sociale, l'égalité.

La notion même de despotisme semble porter en elle sa propre condamnation. En effet, aucun régime politique au monde n'accepte d'être qualifié de despotique. Ce qui caractérise le despotisme c'est l'arbitraire qui signifie l'absence de toute règles juridiques qui pèsent sur le détenteur du pouvoir politique.

Quant à la **dictature**, elle présente une particularité notable. C'est une forme ancienne de régime politique dans lequel **le dictateur ne doit des comptes à personnes**, ni pendant l'exercice de sa magistrature, ni après. Dans un tel régime, **les libertés individuelles n'ont aucun sens**, ni le pluralisme politique. C'est aussi un régime politique dans lequel **le détenteur du pouvoir règne en véritable maître**.

PARAGRAPHE 2 : LES FORMES CONTEMPORAINES DE REGIME AUTORITAIRE

A- PRECISION NECESSAIRES RELATIVES AU REGIME AUTORITAIRE

Tous les régimes politiques des temps modernes n'entrent pas dans la catégorie des démocraties libérales ou des régimes totalitaires. Ces régimes sont regroupés sous **la rubrique de l'autoritarisme**.

Que faut-il entendre par cette dénomination ?

La définition des régimes autoritaires est essentiellement négative car ils ne répondent pas aux règles de la démocratie libérale. Par exemple, le régime napoléonien passe pour un des premiers régimes autoritaires moderne. **La distinction fondamentale entre les régimes autoritaire et démocratique ne soulève guère de difficulté** car les premiers régimes politiques refusent le jeu démocratique, la libre compétition électorale et le risque pour les gouvernants d'être remercié par les électeurs. Ils organisent de « fausses élections » aux résultats acquis d'avance. **La distinction entre le totalitarisme et l'autoritarisme est plus difficile à faire**. Il est certain que les régimes autoritaires ne sauraient être assimilés à un régime démocratique, ni totalitaire.

B- LES CRITERES D'IDENTIFICATION DES REGIMES AUTORITAIRES

Les régimes autoritaires se caractérisent d'abord par le refus du jeu démocratique (élections libres, compétitions électorales). Les gouvernants en place ne se soumettent pas réellement leur pouvoir aux aléas d'une compétition politiques ouverte lors des élections politiques. **A la différence des régimes totalitaires, les gouvernants n'imposent pas leur idéologie aux citoyens**. Il est certain qu'un régime autoritaire n'est pas démocratique, en effet, il empêche la liberté politique de s'exercer, ils imposent par la force la volonté du pouvoir dans la sphère politique. Il est aussi vrai que, dans ces régimes, la préoccupation idéologiques et doctrinales demeure modeste et, les partis politiques et les organisations syndicales sont des instruments au service des dirigeants. **S'agissant de la liberté de communication, la liberté de la presse, on peut dire que les régimes autoritaires surveillent de manière très stricte**, la presse n'est pas vraiment libre. Dans un tel régime, la liberté d'expression n'existe en réalité que dans des domaines qui n'ont pas de lien direct avec la politique.

C- QUELQUES TYPES DE REGIMES AUTORITAIRES

Les anciens régimes de nombreux pays de **l'Europe de l'Est**, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, ont été qualifiés comme des régimes autoritaires. C'est également le cas en **Afrique**, certains régimes ont été qualifiés de régimes autoritaires. Il est aussi vrai que, bon nombre de ces états n'ont pas de traditions démocratiques et, n'ont connu au cours de leur histoire, que des régimes autoritaires.

Il convient de noter que, depuis l'éclatement du bloc communiste, on observe quelques changements positifs dans les pays de l'Europe de l'Est.

PARAGRAPHE 3 : LE TOTALITARISME

Les régimes totalitaires se distinguent fondamentalement des régimes autoritaires. Les régimes communistes du 20^e ont été considérés comme des régimes totalitaires. En effet, il y avait un parti unique, parti dominant. Les régimes totalitaires forment leur autorité non pas sur le consensus librement exprimé par la majorité des citoyens ou, sur le respect de la loi mais, sur l'utilisation directe ou indirecte de la contrainte ou de la force. Cela veut aussi dire que, l'autorité est imposée par la force, sans légitimité, sans l'accord explicite de la majorité des membres de la société

A- LA DEFINITION DU TOTALITARISME

Qu'est-ce qu'un totalitarisme ?

La notion de totalitarisme a donné lieu à des divergences, controverses sur le plan philosophique. **Hannah Arendt selon laquelle, ce système emprunte les moyens de la tyrannie, en particulier la terreur.** Il n'y a pas une définition unique et universelle du mot totalitarisme car la notion est loin de faire l'unanimité au sein de la doctrine. **Pierre Asnière fait partie des auteurs qui pensent que le totalitarisme n'est pas un concept en science politique.** Pour cet auteur, le terme de totalitarisme est **chargé de passion et de subjectivité car il porte en lui-même sa condamnation irrémédiable, irréversible de ce qu'il désigne.** **Selon Arendt, ce qui caractérise le système totalitaire c'est la domination totale.** Cette domination permet de faire la distinction entre le totalitarisme et les dictatures. Arendt a essayé de faire une proposition, qui a été reporté par Raymond Arendt en définissant quelques éléments : le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti politique **le monopole de l'activité politique** et le parti dominant a pour but aussi de défendre l'idéologie des dirigeants. Dans un tel régime, c'est la vérité officielle de l'Etat qui compte avec l'utilisation des moyens de communication (radio, presse). Dans un tel régime, les activités économiques et professionnelles sont soumises à l'Etat. Tout étant désormais activités de l'Etat, une faute commise dans une activité économique ou professionnelle peut être considérée comme une faute idéologique.

B- QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES D'UN REGIME TOTALITAIRE ?

Dans les régimes totalitaires, le pouvoir est d'abord caractérisé par la place importante qu'il accorde à l'idéologie. Le pouvoir en place exige des citoyens qu'ils se convertissent dans leurs idées et leurs comportements à l'idéologie officielle. La propagande massive vise à mobiliser les masses vers un objectif clair et précis, c'est-à-dire un soutien au régime en place. Dans ce régime, la mobilisation politique de la population y est très forte car, le pouvoir vise une adhésion active et sans réserve de toute la population au régime. Pour ce faire, les régimes mettent en place un contrôle social extrêmement important et massif agissant dans tous les espaces de la société. **Ils sont aussi marqués par le culte de la personnalité.**

En définitive, le régime totalitaire a des conséquences désastreuses sur la société humaine. Dans un tel système, la notion de communauté n'a aucun sens car, tout citoyen est un suspect et tout suspect est un criminel possible. Le rôle de la police dans un tel régime est considérable, elle réprime, sanctionne.

• SECTION 2 : LES REGIMES DEMOCRATIQUES

Les régimes démocratiques sont très différents des régimes autoritaires et des régimes totalitaires.

PARAGRAPHE 1 : QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES DEMOCRATIQUES

La démocratie se caractérise par un fond commun de règles, de mécanismes et de conventions. **Par exemple avec les élections libres et transparentes, périodiques pour désigner des représentants, par la séparation des pouvoirs, par le pluralisme politique et syndicale et par la reconnaissance de la garantie des libertés individuelles et collectives.** La démocratie paraît être le cadre idéal et privilégié de l'exercice des libertés fondamentales, elle se reconnaît aussi par une répartition des pouvoirs qui est organisée par la constitution et, la légitimité du régime politique est également garantie par des règles acceptées par les citoyens. Celles-ci sont formalisées dans les régimes pluralistes par les constitutions, les Conventions, les Déclarations, les règles coutumières, etc...

La démocratie moderne est née dans le contexte de l'affirmation des groupes humains, des classes sociales, qui a forcé les systèmes politiques traditionnels à se transformer et à se réorganiser de manière radicale, à se structurer. La séparation de l'Eglise et de l'Etat est aussi un des aspects. La démocratie trouve ses bases pendant la Grèce antique. Les régimes démocratiques modernes s'appuient naturellement sur les grands principes de l'Etat de droit où le pouvoir politique est exercé en vertu des prérogatives légales, stipulées explicitement dans les constitutions et dans les actes normatifs, reconnus et approuvés par les citoyens. Le consensus politique implique l'existence d'un accord entre les acteurs sociaux, les citoyens et les groupes. Conformément au mécanisme démocratique, les partis politiques qui gagnent une élection bénéficient de l'adhésion et de la légitimité de la population.

PARAGRAPHE 2 : LA NOTION DE DEMOCRATIE

A- QU'EST-CE QU'UNE DEMOCRATIE

Traditionnellement, on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon Lincoln. Elle repose sur le principe selon lequel, le pouvoir appartient au peuple, il est exercé par lui. Cependant, la mise en œuvre de ce principe est variable, en fonction de la forme de démocratie retenue.

On distingue la démocratie représentative, directe, semi-directe et participative.

Etymologiquement, **la démocratie est issue du terme grec « *demos kratos* » qui désigne le gouvernement de tous, la souveraineté collective**, par opposition au gouvernement de quelques-uns, l'aristocratie ou d'un seul homme, la monarchie. La démocratie c'est le pouvoir du peuple, de l'ensemble des citoyens, réunis statuant majoritairement. Elle désigne aussi la souveraineté de tous mais, qu'elle peut s'exercer directement, mais surtout indirectement soit par l'intermédiaire de représentants élus. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les constitutions des états démocratiques.

La plupart des états se prétendent démocratiques, par exemple, l'article 1^{er} de la constitution de 1958 dit que la France est une république démocratique :

- **l'Article 1 de la Constitution** précise que la France est « *une République démocratique* »,

- l'Article 20 de la Loi Fondamentale Allemande dispose que « *la République fédérale est une démocratie* »,

- l'Article 1 de la Constitution espagnole affirme que l'Espagne est « *un état de droit social et démocratique* »,

- l'Article 1 de la Constitution italienne affirme que l'Italie est une « *République démocratique* »

B- QUELLES SONT LES DIFFERENTES FORMES DE DEMOCRATIES

1. LA DEMOCRATIE DIRECTE

L'élément déterminant de la démocratie directe est l'exercice du pouvoir politique de manière directe, par l'ensemble des citoyens. La démocratie directe trouve ses origines dans la Grèce antique. Toutefois, le statut de citoyen n'était reconnu qu'aux seuls résidents réguliers ; les étrangers étaient exclus du Droit de la cité. Les jeunes étaient également exclus. Les femmes étaient également exclues, les esclaves aussi. A l'époque de la Grèce antique, **les citoyens étaient invités à se rassembler sur la place publique : l'Agora, en une assemblée de citoyens**. Cette assemblée pouvait se réunir $\frac{3}{4}$ journée par mois, soit l'ecclésiastion, afin de délibérer sur les décisions à prendre concernant la vie collective de la cité, l'organisation de la cité, mais aussi ses relations avec le monde extérieur. Ayant pour objet l'adoption des lois, y compris de finance publique, de traités, de sanctions à l'égard de citoyens. Toutes les décisions se prenaient à main levée, à la majorité des voix exprimées. Dans l'agora, il y avait une certaine

séparation des pouvoirs, dans les modalités d'exercice du pouvoir. La démocratie pratiquée à Athènes était directe mais aussi participative. Le **mode d'élection résidait dans le tirage au sort, avec ou sans acte de candidature des citoyens**. En revanche, pour quelques postes spécifiques de la magistrature, l'élection se faisait sur présentation de candidature et, au suffrage universel des citoyens. Le principe général visait à assurer la participation de la plus grande part possible des citoyens, aux différentes fonctions du gouvernement suprême de la cité.

En définitive, la démocratie directe est considérée comme étant la plus pure des démocraties. Il s'agit du régime politique dans lequel le peuple exerce directement la souveraineté, conformément à la notion de souveraineté populaire. Chaque citoyen dispose d'une parcelle de souveraineté et, peut diriger lui-même les affaires de l'état sans avoir recours à des représentants. La démocratie directe apparaît aujourd'hui comme un mythe dont la mise en preuve complète apparaît impossible. Jean Jacques Rousseau qui fut l'un des défenseurs, a même reconnu qu'elle était inapplicable en pratique. Actuellement, rares sont les états au monde qui applique le système de la démocratie directe.

2- LA DEMOCRATIE SEMI-DIRECTE

A la différence de la première, elle implique une coexistence d'organes représentatifs mais également de procédures d'interventions populaires directes. Longtemps, elle n'a été pratiquée que par quelques rares états, la Suisse, certains états membres des Etats unis, la Suède, l'Italie, la France sous la IV. Elle permet aux citoyens de participer d'une manière ou d'une autre à la prise de certaines décisions. Au lieu de confier aux seuls représentants le droit de décider, le citoyen peut agir directement.

3- LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE

La démocratie représentative est la forme la plus répandue de démocratie. Dans la conception française, elle découle du concept même de la souveraineté nationale. La démocratie est aujourd'hui conçue comme représentative. Même si le peuple reste la source de tout pouvoir, il n'a pas la responsabilité directe de la gestion des affaires publiques. Ceux sont les représentants élus qui sont chargés d'agir et de décider ensemble. Dans la forme représentative de la démocratie, les citoyens exercent le pouvoir par l'intermédiaire de représentants désignés : élus.

4- LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

La démocratie française n'est pas seulement représentative aujourd'hui. Outre la désignation de représentants, les citoyens sont conviés à certaines occasions, à participer directement à la prise des décisions par exemple dans le domaine de l'environnement. L'exigence d'un citoyen plus présent conduit donc à concilier la démocratie représentative à la démocratie participative. Au niveau national, la Constitution a prévu des procédures qui permettent de solliciter l'avis des citoyens : le référendum. La démocratie participative favorise le rapprochement des citoyens et les pouvoirs publics. Elle contribue à améliorer leur relation mais aussi, à décloisonner le fonctionnement des institutions publiques, politiques, administratives. En réalité, c'est une démocratie qui associe, au travers de procédures, les citoyens à la conduite des affaires publiques mais également, à l'élaboration des décisions

publiques. Il y a aussi le référendum local mis en place depuis la révision constitutionnelle de 2003 qui permet de solliciter l'avis des citoyens sur le plan local. La démocratie participative n'est pas en contradiction avec la représentative ; elle contribue à perfectionner et améliorer celle-ci.

C- LA DISTINCTION ENTRE LA DEMOCRATIE LIBERALE ET LA DEMOCRATIE MARXISTE

On distingue la démocratie libérale et la démocratie marxiste. S'agissant de la démocratie libérale, elle comprend de la démocratie politique, économique et sociale. S'agissant de la démocratie politique, elle se rattache un certain courant philosophique qui englobe les éléments dû à l'héritage chrétien qui caractérise la pensée orientale, dû aux apports du au XVIIIe siècle et la période révolutionnaire.

Quelle que soit la part de ces différents éléments, c'est la philosophie politique qui a donné naissance à la démocratie politique qui se caractérise par quelques éléments fondamentaux :

- La croyance en la liberté fondamentale de l'Homme
- Son caractère individualiste : dans la conception de la philosophie politique libérale, l'Homme était au centre de toutes les réflexions politiques. Tout était décidé, pensé en fonction de l'Homme.

Il y aussi un nombre important de procédé : comme **le droit de suffrage**.

La démocratie économique et sociale a été confondu avec la démocratie marxiste ; cela est faux. La démocratie politique et la démocratie politique et sociale appartiennent à la démocratie libérale. **La démocratie économique signifie que l'Etat doit laisser les acteurs économiques agir sur le marché concurrentiel**, ils doivent être libres d'entreprendre et d'échanger. La démocratie économique favorise la participation du personnel des entreprises aux fonctionnements de celle-ci, directement ou par des délégués.

La démocratie marxiste s'oppose à la démocratie libérale sur plusieurs points. Cette démocratie trouve sa base dans la pensée de Marx. Dans la démocratie marxiste, le suffrage universel ne peut être utilisé pour parvenir à la société révolutionnaire. Pour la doctrine marxiste, le suffrage universel est un moyen efficace pour la bourgeoisie de faire assoir sa domination sur le prolétariat.

PARAGRAPHE 3 : L'EVOLUTION CONTEMPORAINE ET DEMOCRATIQUE

Il convient dans un premier temps de préciser que les démocraties actuelles ne ressemblent plus à celles du début du XXe siècle. Ce ne sont point les principes qui ont changé, mais les conditions de la vie sociale. Parmi les facteurs qui expliquent cette évolution, il faut faire une place particulière aux techniques.

En effet, ces techniques nouvelles ont radicalement modifié la vie quotidienne des citoyens en la rendant **plus facile**, mais aussi en apportant des **contraintes nouvelles**. L'un des résultats le plus tangible aujourd'hui est **la croissance du pouvoir** manifestée aussi bien par la représentation du pouvoir que par son action. Il est vrai que dans les pays Occidentaux, tous les partis politiques, sans exceptions, utilisent les moyens de communication pour convaincre

les citoyens, pour obtenir un soutien populaire. L'exercice du pouvoir politique a complètement changé avec les nouvelles technologies ; on parle même de **marketing du politique, communication électronique**, etc...

A- LES CHANGEMENTS DANS L'EXERCICE DU POUVOIR

La croissance du pouvoir à l'époque contemporaine est un point qui suscite l'**unanimité des auteurs**, et provoque leur **crainte**. En effet, le pouvoir a été avant tout, jusqu'à aujourd'hui, **le pouvoir de l'Etat**. Mais, ce pouvoir qui n'est plus seulement celui de l'Etat, se fait désormais connaître, reconnaître et aimer par **la personnalisation du pouvoir**, renforcé par les moyens de communication.

1- LA PERSONNALISATION DU POUVOIR

L'exercice du pouvoir politique a complètement changé. L'expression de personnalisation du pouvoir est très fréquemment utilisée, et elle est entrée dans **les mœurs**. C'est le cas dans **les jeunes Etats africains et asiatiques**, où le Président de la République jouit non seulement de pouvoirs considérables, mais aussi, très souvent, d'un **prestige immense auprès de la population** qui l'entoure parfois d'un **véritable culte**. **La personnalisation du pouvoir restaure la fonction proprement politique du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif.**

La personnalisation de la vie politique est si visible qu'elle tend à reléguer les partis politiques au deuxième plan. Pourtant, ceux-ci jouent un rôle central dans la vie politique. On impute généralement la responsabilité du phénomène à l'influence des mass-médias. En effet, les moyens modernes de communication, et notamment la radio et la télévision, exercent sur le peuple une **influence sans commune mesure**. Ils permettent en effet au leader politique de **s'adresser directement** et en quelque sorte **personnellement à chaque individu** tout en cherchant à le convaincre sur le bien-fondé de sa politique. La notion de personnalisation du pouvoir recouvre deux notions assez différentes l'une de l'autre, même si en pratique elles sont assez souvent confondues :

- il y a d'une part, la **personnification du pouvoir**, qui permet au pouvoir de s'incarner auprès de l'opinion publique,

- d'autre part, il y a la **concentration du pouvoir** qui concerne l'exercice du pouvoir.

D'une manière générale, en raison de l'influence des médias sur la vie politique, l'on observe que les électeurs ont tendance à voter pour **le candidat le plus attractif**. C'est ainsi qu'ils votent pour le parti et ses candidats **sans pour autant adhérer au programme**. Cette tendance à la personnalisation du **leadership politique**, à l'œuvre dans les **régimes présidentiels** comme dans les **régimes parlementaires**, s'est considérablement accrue ces dernières années. La concentration des pouvoirs entre les mains d'un leader politique national influe sur les attitudes électorales. En effet, l'opinion publique est aujourd'hui consciente que cette montée en puissance de l'équipe dirigeante dans des partis politiques n'est pas **sans conséquence sur**

leur vie interne. Il est vrai que **la personnalisation entraîne la remise en question du caractère démocratique de la sélection des élites partisans, au profit d'une nouvelle dynamique oligarchique.**

2- LA PERSONNIFICATION DU POUVOIR

La personnalification du pouvoir est un **phénomène subjectif**, largement extérieur une autorité quelconque. C'est la manière dont le détenteur réel ou supposé du pouvoir, est représenté par l'**opinion publique**. Lorsque l'on parle de personnalification du pouvoir, cela évoque presque toujours **la personnalification au profit de l'exécutif central d'un Etat**. Mais cette personnalification joue également à l'**échelle local**. C'est le cas par exemple d'un Député dans sa circonscription. De même, **la personnalification du pouvoir joue également à l'intérieur de chaque parti politique**. En effet, le chef ou le meneur du parti politique apparaît souvent comme le **véritable bénéficiaire**. Les causes de cette personnalification du pouvoir sont multiples. L'une des causes la mieux connue, c'est **le développement des techniques de communication** qui jouent un rôle fondamental dans la personnalification du pouvoir.

3- LA CONCENTRATION DU POUVOIR

Contrairement à la personnalification du pouvoir, la concentration du pouvoir est un **phénomène objectif** : c'est la remise à un homme ou à un groupe d'hommes de **la plus grande partie de l'autorité**. La concentration du pouvoir est un **phénomène récent**. Sous la Ve République, cette concentration des pouvoirs entre les mains de la majorité, accentuée par les règles du parlementarisme rationalisé, se traduit par une présidentialisation marquée du régime. C'est le cas de la France et des Etats-Unis.

B- LE ROLE DE L'OPPOSITION POLITIQUE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE

1- LA NOTION OPPOSITION

Mais que signifie réellement l'opposition ? L'opposition existe-t-elle dans tous les régimes politiques. ? Et sous quelle forme ?

La réflexion sur l'opposition est récente. Cependant, définir « l'opposition » n'est pas chose facile. Il existe un certain « **déficit doctrinal** » autour de la notion d'opposition. La notion d'opposition est assez rarement étudiée en tant que telle, sans doute parce que le phénomène de l'opposition est difficile à saisir. En effet, peu de manuels de droit constitutionnel général abordent longuement la notion. Le concept opposition est concentré de plusieurs significations.

L'opposition n'est pas une notion juridique. Pour certains auteurs, l'opposition désigne l'ensemble des partis ou groupements politiques qui sont en désaccord avec le gouvernement ou le régime politique. En revanche, pour d'autres auteurs, **notamment Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier « l'opposition est un groupement organisé d'hommes partageant un**

certain nombre de vues critiques sur les gouvernants ». Et enfin, il y a des auteurs qui définissent l'opposition comme **une remise en cause de tout ou partie des orientations décidées par les gouvernants**. En d'autres termes, l'opposition, c'est la minorité qui, ne participant pas au pouvoir, entend en contester l'exercice. ***Il existe des oppositions sans prétention d'exercer le pouvoir politique***. Le plus souvent, elles se contentent de protester, de contester. Par exemple, sous l'Ancien Régime, l'opposition n'était pas inexistante. Elle se manifestait au travers notamment de **remontrances** qui agaçaient davantage le Roi qu'elles ne l'influençaient réellement. Dans les régimes totalitaires, l'opposition y est inutile donc interdite. Dans un régime autocratique, l'opposition organisée n'a pas sa place. Dans un régime pluraliste, l'opposition se présente sous une forme **organisée**, voire, dans quelques rares Etats, institutionnalisée. C'est le cas en Grande-Bretagne, que l'on appelle le **Shadow Cabinet**.

Il existe plusieurs formes d'oppositions :

- l'opposition **politique**,
- l'opposition **institutionnelle**,
- l'opposition **révolutionnaire**,
- l'opposition **constitutionnelle**.

Pour certains auteurs, la fonction de l'opposition est une fonction permanente qui tend à être institutionnalisée, dans le cadre des rapports entre le Parlement et le pouvoir exécutif.

- L'opposition parlementaire est assurément le modèle dominant d'opposition politique.

- L'opposition politique ne s'exerce pas uniquement à l'échelon central, mais également à l'échelon local, notamment dans les organes délibérants comme le Conseil municipal, ou le Conseil régional.

- L'opposition politique, dans un régime démocratique, doit disposer des moyens nécessaires pour critiquer l'action du gouvernement, comme par exemple la motion de censure, le dépôt des amendements, la saisie du Conseil constitutionnel, le droit de parole, le droit d'enquête, le droit de questionner les membres du gouvernement.

Le développement du parlementarisme a permis à l'opposition de **s'exprimer librement**, sans craindre les réactions hostiles des gouvernants en place. Or, dans les régimes totalitaires ou autoritaires, l'opposition est presque **inexistante** et interdite.

2- LA RECONNAISSANCE DE L'OPPOSITION

L'opposition se présente comme une opposition reconnue d'un groupe au sein d'un régime

Politique en compétition pour l'**accession légale au pouvoir** et son **exercice pacifique**.

Dans les régimes démocratiques pluralistes, l'opposition y est perçue comme un **contre-pouvoir**, parfois institutionnalisé. L'opposition d'aujourd'hui a naturellement vocation à devenir **la majorité** de demain, c'est-à-dire une **alternative politique** dans le cas d'un changement de gouvernants. C'est pourquoi elle doit être **respectée** et **protégée**. Elle assure au fond **une mission de service public**, par sa fonction de contrôler et critiquer l'action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle elle doit avoir un **projet de société**, en cas d'élections dissipées.

3- L'OPPOSITION PARLEMENTAIRE

S'agissant de la France, l'opposition est une **opposition parlementaire**, qui s'exerce le plus souvent dans les 2 assemblées parlementaires : l'Assemblée nationale et le Sénat. L'opposition parlementaire est un élément indispensable pour la démocratie, car elle remplit une fonction importante qui consiste à **critiquer et à superviser l'action du gouvernement**. L'opposition joue le rôle de « **garde-fou** », en prévenant le gouvernement contre tout excès. Elle remplit une mission d'**intérêt général** en encadrant les actions du gouvernement. C'est pourquoi, elle doit disposer des **garanties nécessaires** à la mise en œuvre de la fonction régulatrice.

S'agissant de la France, les députés d'opposition peuvent saisir le **Conseil constitutionnel** pour contester quelques dispositions de la loi.

La notion d'opposition n'était pas vraiment écrite dans la Constitution. Cependant, pour la première fois, la loi constitutionnelle du **23 juillet 2008** inscrit la notion d'opposition dans la Constitution. Celle-ci dispose désormais d'un double ancrage constitutionnel, l'Article 48, alinéa 5, réservant aux groupes d'opposition la détermination de l'ordre du jour, notamment dans les assemblées parlementaires.

4- LE STATUT DU CHEF DE L'OPPOSITION

Qui est le chef d'opposition en France ?

En France, sous la cinquième République, il est difficile de désigner le **chef d'opposition** puisque tous les partis de l'opposition critiquent de façon permanente l'action du gouvernement.

Il existe plusieurs types d'oppositions.

5- L'OPPOSITION SOCIALE

Il existe des oppositions sans prétention d'exercer le pouvoir. Dans les régimes politiques occidentaux, il y a des organisations syndicales qui peuvent constituer, ou jouer le rôle

d'opposition sociale. A la différence de l'opposition politique, l'opposition sociale se manifeste le plus souvent sous la forme des **rassemblements momentanés, périodiques**. L'opposition sociale ne cherche pas à conquérir le pouvoir, ni à l'exercer. En effet, l'opposition sociale n'a ni les moyens, ni les mêmes objectifs que l'opposition politique.

6- LA VIOLENCE POLITIQUE

Dans un régime politique, l'opposition politique n'a pas sa place, elle doit même **être condamnée moralement et politiquement**. La violence n'a aucune légitimité en régime démocratique dès lors que le droit de s'opposer est reconnu et garanti, grâce à des élections libres et transparentes.

PARAGRAPHE 4 : LES RÉGIMES POLITIQUES CONTEMPORAINS

On distingue généralement le régime parlementaire et le régime présidentiel américain. I

A- LE REGIME PARLEMENTAIRE

Le régime parlementaire est d'origine **aristocratique**. Il est l'ancêtre des régimes démocratiques. Il est aujourd'hui le régime de droit commun, puisqu'il est aujourd'hui le plus répandu dans les **Etats libéraux**. **Le régime parlementaire est caractérisé par la collaboration de l'exécutif et du législatif.**

B- LE REGIME PRESIDENTIEL

Le régime présidentiel appartient à la catégorie des systèmes de **séparation stricte ou rigide des pouvoirs**. Le régime présidentiel américain est caractérisé par **l'indépendance de l'exécutif à l'égard du législatif**.

En définitive, les régimes politiques ont évolué dans le sens de la reconnaissance des droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais également dans la mise en place du **pluralisme politique**, mais également de la reconnaissance de plusieurs **organisations syndicales**. Les pays Occidentaux ont mis en place de véritables régimes démocratiques, à la différence des régime totalitaire ou autoritaire, que l'on retrouve dans certains Etats au monde. Le régime démocratique présente plus d'avantages que les autres régimes. S'agissant de l'UE, l'adhésion est conditionnée par **le respect des droits et libertés fondamentaux**.

CHAPITRE 3 : L'INFLUENCE DES MEDIAS

Quel rapport entre la communication et la vie politique ? Quel est réellement l'impact, l'influence des médias sur la vie politique française

- SECTION 1 : LA MEDIATISATION DE LA VIE POLITIQUE FRANCAISE

Dès l'apparition des premiers médias de masse dans la première moitié du 19^e, la question de leur rôle politique c'est posé. Alexis de **Tocqueville**, dans *Démocratie en Amérique*, s'interrogeait déjà sur la **capacité de résistance du pouvoir politique à la violence des critiques** qui s'expriment dans la multitude des journaux américains.

PARAGRAPHE 1 : L'INFLUENCE DES MEDIAS SUR LA VIE POLITIQUE FRANCAISE

A. LE POUVOIR DES MEDIAS SUR LA VIE POLITIQUE

En France comme dans toutes les démocraties occidentales, les grands médias jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans le fonctionnement des systèmes politiques.

(La communication pourrait être un quatrième pouvoir)

Les médias sont d'abord la première source d'information politique et souvent même, la seule, d'un grand nombre de citoyens. La France est dotée d'une législation destinée à garantir, d'une part le pluralisme politique sur les chaînes de télévisions ; d'autre part, la diversité des entreprises de communication, en limitant leur concentration. La communication est aujourd'hui considérée comme le quatrième pouvoir en raison de son influence sur la société mais également sur la vie politique française. Néanmoins, sur le plan juridique, il n'y a que 3 pouvoirs : judiciaire, exécutif et législatif. **Il n'y a aucune disposition dans la constitution de 1958 qui considère la communication comme un quatrième pouvoir.** La question des rapports entre le pouvoir politique et les médias est une question inépuisable, notamment car elle a un fort « **contenu passionnel** ». Ces passions s'expliquent par les controverses indéfinies sur l'influence réelle ou non attribuée aux médias, c'est-à-dire aux moyens de communication. Tout pouvoir reconnu et institutionnalisé a des obligations qui sont la contrepartie des prérogatives qu'il détient. Malgré ces rapports, parfois conflictuels entre le pouvoir et les médias, il convient de souligner que l'importance des médias dans la société française n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, aucune société humaine au monde ne peut se passer des prestations des médias. Les médias jouent depuis des années un rôle fondamental tant pour la population que pour le pouvoir politique. C'est parce qu'ils sont devenus une forme d'institution dans la société française que les médias se trouvent confrontés aux autres institutions qui remplissent traditionnellement un rôle politique et social. Les médias, la presse écrite et audiovisuelle, de même que les partis politiques ou les syndicats interviennent dans le jeu politique. Ceux sont à la fois des moyens d'information de l'opinion et en même temps, des « tribunes utilisées » par les hommes politiques. La médiatisation de la vie politique française est devenue un fait réel et personne ne peut refuser.

La capacité d'influencer les hommes politiques et l'opinion public est lié à l'utilisation de certains procédés.

Pour l'opinion publique et pour les hommes politiques, les moyens de communication de sont pas sans effet. Dans le domaine politique par exemple, la télévision exerce une influence considérable lors des élections nationales comme lors des élections locales. Il est vrai que les médias sont désormais un « élément clef » pour comprendre et analyser le comportement quotidien des responsables politiques.

S'agissant de la télévision, son impact sur la vie publique politique est évident. En effet, depuis quelques années, de nombreuses études critiques dénoncent sans cesse l'impact considérable qu'auraient les médias sur le fonctionnement de la démocratie. S'il est vrai que le risque d'une dénaturation progressive du système politique français par un excès de médiatisation, existe inévitablement mais, il ne peut constituer un danger tant que les gouvernants prendront réellement leurs responsabilités, tant qu'ils prendront les décisions pour satisfaire les doléances de la population. A partir des années 60, le développement massif des techniques de communication a eu pour conséquences de mettre au cœur des débats la question du financement des campagnes électorales et de la vie politique. Les effets de la concentration tant sur le plan économique que sur celui de l'organisation des médias, ont posés également des problèmes de 2 ordres :

- L'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique
- L'indépendance du pouvoir politique face à la concentration des médias.
-

Il est certain que la télévision peut jouer un rôle important dans la création d'opinion entièrement nouvelle. Cette influence est d'autant plus sensible et même variable car, le plus souvent, les citoyens n'ont pas vraiment de convictions arrêtés sur le sujet. La télévision joue un rôle certain dans une élection lorsqu'il a un scrutin majoritaire car, ce mode de scrutin a un effet multiplicateur. La télévision peut avoir aussi un effet de conversion d'opinion mais cela est tout de même rare. Un électeur peut changer d'opinion selon les sondages donnés par les médias.

La télévision a un pouvoir et une capacité à modifier les comportements pendant les élections.

B. LE POUVOIR ET LES MEDIAS

D'une manière générale, le pouvoir politique cherche toujours à intervenir dans les médias chaque fois qu'il peut et, utilise largement ces derniers. Néanmoins, il peut être lui-même victime d'une certaine manière des médias.

Il existe 2 formes d'interventions qui ont des degrés variables. Certains hommes politiques peuvent intervenir directement sur les médias ou encore par l'intermédiaires des militants ou dirigeants.

La question qui se pose en France et au Us c'est la subordination des pouvoirs. C'est la situation dans laquelle, en droit ou en fait, le pouvoir politique maitrise totalement les médias,

c'est-à-dire les contrôle. C'est pourquoi il convient de distinguer les régimes. Dans les régimes de dictatures et totalitaires, il n'y a pas de liberté d'expression donc, il n'y a pas de liberté de la presse. D'ailleurs, les journaux qui sont hostiles au régime politique en place sont le plus souvent interdit ou même empêcher de paraître. Dans ces régimes, la censure est un instrument pour les gouvernants de sanctionner les médias et la presse. Dans ces régimes, la radio et la télévision sont monopolisées par le pouvoir politique.

Cette subordination totale des médias au pouvoir politique produit généralement 2 conséquences :

- Les informations données à la population sont sous le strict contrôle du pouvoir mis en place et sont souvent l'objet de la censure et, ces informations ne relacent pas toujours la vérité
- Les citoyens conscients de cette subordination accordent très peu d'importance à la presse car, tout est surveillé, contrôlé, dicté.

En revanche, la situation est différente dans les **régimes démocratiques**. Ces régimes se définissent au contraire par l'affirmation de **la liberté de la presse**. Celle-ci a, dans de nombreux états, valeur constitutionnelle. En France par exemple : **l'article 11 de la DDHC affirme « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme »**. En vertu de cet article 11, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf, à reprendre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. De nombreuses lois sont intervenues dans tous les pays démocratiques pour assurer la protection de ce droit à l'information.

Quelle est l'utilisation faite des médias par le pouvoir politique ?

La communication est considérée aujourd'hui comme le quatrième pouvoir, elle est devenue une préoccupation de tous les gouvernements, un domaine d'action de celui-ci. Les médias en France sont devenus un véritable enjeu politique. C'est pourquoi toutes réformes de l'audiovisuelle est considéré comme un « acte politique ». De nombreux observateurs font remarquer que le pouvoir politique n'a jamais pu avoir des relations normales avec les moyens de communication. Les médias sont également devenus, depuis quelques années, le principal lieu du débat politique. En effet, c'est fréquemment par l'intermédiaire d'émission de radio, de télévision ou de tribunes publiées par la presse écrite, que les responsables politiques échangent des arguments, discutent, engagent des débats. Dans un contexte de déclin des grands partis de masse, les médias constituent inévitablement le moyen le plus puissant par lequel les responsables politiques peuvent communiquer leur message aux citoyens. On entend de plus en plus fréquemment affirmer que, les médias jouent un rôle croissant dans la vie politique, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Non seulement les professionnels de la politique accordent une attention soutenue à la préparation de leur stratégie médiatique. Les médias permettent aux hommes politiques de diffuser leur programme, leur idéologie et de diffuser leurs idées dans le but de convaincre les électeurs. Enfin, le pouvoir politique cherche de plus en plus à agir sur l'opinion national ou international par le biais des médias.

Quant est-il de la réglementation des médias par le pouvoir ?

Si la liberté de la communication de la presse est reconnue dans les pays occidentaux, elle n'est pas totale, il y a des limites qui nous protègent. Les limites les plus importantes sont celles qui tiennent à la protection des droits des citoyens comme du pouvoir. Les médias peuvent porter une atteinte à la vie privée d'une personne physique.

PARAGRAPHE 2 : LA CONTRIBUTION DES MEDIAS A LA DEMOCRATIE

Quels sont les effets des médias sur la démocratie ? La démocratie est directement concernée par les progrès techniques et les changements sociaux induits par ces médias : la télévision par exemple est devenu un instrument essentiel de société démocratique. Elle a élargi le champ des acteurs politiques. Si les critiques peuvent être émises à l'encontre des médias, on ne peut jamais oublier que ces derniers jouent un rôle fondamental dans les démocraties contemporaines et que leur action est loin d'être purement négative. C'est dire que les médias, dans leur ensemble, sont des garants de la démocratie, ils sont aussi l'une des expressions privilégiées de la liberté d'expression, laquelle est une liberté fondamentale de l'être humain. Les médias sont également les gardiens de la démocratie dans la mesure où leur dénonciation du pouvoir, des erreurs, des abus de pouvoir est beaucoup plus efficace que celle des citoyens isolés. Les médias contribuent aussi par les questions posées aux hommes politiques au sein des assemblées parlementaire à éclairer le débat politique mais surtout à préciser certains choix. Les médias ont pour fonction d'informer mais aussi d'éduquer. La France par exemple, est entrée sous la Ve république dans ce qu'on appelle une société de communication.

L'action de persuasion n'existe pas seulement dans l'ordre politique, il s'est même développé dans ce domaine plus tardivement que dans le domaine commercial. Traditionnellement, on distinguait nettement l'action de persuasion dans le domaine politique, qualifié de propagande et ; l'action de persuasion dans le domaine commerciale, qualifié de publicités. Néanmoins, cette distinction s'est atténuée avec la naissance de ce qu'on appelle le marketing politique. **Le marketing politique est de nos jours la méthode globale de communication politique au sein de laquelle la publicité politique est la forme payante de l'information.** La publicité politique était qualifiée de propagande jusqu'à la seconde guerre mondiale. Les deux termes « communication politique » et « marketing politique » sont de nos jours essentiellement liés. La propagande est de tous les temps et de tous les régimes politiques. En effet, les autorités politiques et les candidats à quelconques élections cherchent toujours à influencer la population pour la convaincre du bienfondé des idées défendues. Le pouvoir politique a toujours montré beaucoup de sollicitude à l'égard des moyens de communication. A la différence de la publicité qui a un caractère commercial, la propagande politique poursuit au contraire des buts désintéressés. Depuis quelques années, on parle de plus en plus du marketing politique, notamment au US où il occupe une place centrale. Il convient de distinguer le marketing électoral et le marketing politique. **Le marketing électoral a pour objet de convaincre un nombre le plus élevé d'électeurs pour élire le candidat d'un parti ou plusieurs candidats d'un parti politique.**

En revanche, le marketing politique a un objet plus large, il consiste en réalité à l'application des techniques notamment de marketing par les partis politiques et, les pouvoirs publics pour susciter le soutien concentré ou diffus de groupes sociaux ciblés. Il est fondé sur le postulat que les comportements des consommateurs et les comportements des citoyens sont justiciables d'analyses voisines. L'actualité politique est rythmée par les initiatives et les décisions qui sont prises par les hommes politiques. Les thèmes et les problèmes sont construits et débattus à partir de ces choix. Quand un homme politique occupe un poste important au sein du gouvernement, ou encore dispose d'une forte notoriété politique, il a tendance à utiliser les médias.

En résumé, les politiques ont besoins de médias pour s'adresser aux citoyens mais, les médias ont aussi besoins des politiques pour animer les débats politiques sur les questions d'actualité. La vie politique est devenue un « fonds de commerce » de tous les médias aux US comme en France.

Les acteurs de la vie politique ont besoin désormais d'une compétence spéciale en termes de communication, pour convaincre la population et surtout obtenir son soutien. Le marketing politique considère le produit politique comme un produit commercial que l'on doit absolument vendre. Ce marketing du politique est de plus en plus utilisé par les grandes agences de communication. Il présente des inconvénients mais également des avantages. S'agissant tout d'abord des inconvénients, le marketing politique peut, dans certains cas, présenter un danger en raison de la manipulation de la population. Certains auteurs estiment, pensent que le danger que présenterait le marketing politique est très faible et, c'est le cas de **Jean Charlot « la chasse aux électeurs est aussi vieille que les élections, ce qui a changé c'est la technique ».**

Sur le plan juridique, la loi relative à la liberté de communication a ouvert aux partis politique la possibilité de diffuser les messages publicitaires à caractères politiques. Néanmoins, au-delà de certains dérapages, le marketing politique présente un avantage non négligeable : celui de concourir à une plus grande transparence de la vie politique. Depuis quelques années, la communication politique occupe une place centrale. La communication politique c'est le processus de transmission par lequel l'information politique circule d'une partie à l'autre du système politique et, entre celui-ci et le système social. C'est un processus continu d'échanges d'informations entre les individus et les groupes à tous les niveaux.

Plus concrètement, il s'agit d'un échange d'informations entre les gouvernants et les gouvernés. **Jean marie Cotteret pense que : « la communication politique assure l'adéquation entre les gouvernants et les gouvernés par un échange permanent d'information ».**

Par médias, il s'agit de tout moyens de communication, techniques, qui autorisent la transmission d'un message.

En définitive, la médiatisation affecte aussi les conditions de recrutement du personnel politique. Par exemple, aux US, les médias jouent un rôle important lors de la sélection des candidats aux différentes fonctions électives. C'est la raison pour laquelle les candidats américains mettent plusieurs moyens financiers en jeu avant même les primaires.

Pour conclure, il est donc possible de dire que le traitement de l'information est devenu un point sensible de la communication politique. En effet, la multiplication des médias et surtout l'accélération de la circulation à l'information (avec les réseaux sociaux) pourraient être un facteur de la démocratisation de la vie politique, en facilitant l'action des gouvernants et l'accès d'un plus grand nombre des citoyens à la connaissance des affaires publiques.

- SECTION 2 : LES SONDAGES D'OPINIONS ET LA VIE POLITIQUE

PARAGRAPHE 1 : L'HISTOIRE DES SONDAGES D'OPINIONS

Apparues en France, en 1938, les enquêtes d'opinions vont prendre toute leur place dans la vie politique à partir de l'élection du président de la République au suffrage universel. Déjà en 1965, alors que la plupart des observateurs s'attendaient à une élection triomphale du général De Gaulle, les enquêtes d'opinions annoncées dès le mois de décembre 1964 sa mise en ballotage. Néanmoins, la presse était restée à l'époque sceptique. Finalement, le résultat du premier tour leur donne raison. En effet, De Gaulle avait obtenu 44,6% des voix contre 31,37% à Mitterrand. A partir de 1969, le nombre de sondages va augmenter, c'est la raison pour laquelle, la loi du 19 juillet 1977 va désormais encadrer l'utilisation des sondages en interdisant leur publication la dernière semaine précédant leur scrutin. Une commission des sondages a également été créée afin de veiller à la fiabilité technique et à la transparence des enquêtes. Certains sondages avaient publié les résultats selon lesquels la victoire de François Mitterrand était acquise dès le premier tour lors de l'élection présidentielle de 1981. En 1995, les instituts de sondages avaient donné l'avantage à l'ancien Premier Ministre Balladur, laissant penser que l'élection présidentielle était jouée d'avance. De même, l'arrivée en tête de Jospin au premier tour avait créé la surprise. En 2002, aucun institut de sondage n'avait avancé l'hypothèse de la présence de Jean Marie Le Pen au second tour. Cette élection avait opposé Chirac à Le Pen.

Est-ce que les sondages d'opinions peuvent influencer notre avis sur les élections ?

S'agissant des sondages d'opinions, ils sont souvent accusés de **démobiliser les électeurs**. En effet, on considère que l'élection est déjà gagnée d'avance (comme en 1995). Pour de nombreux électeurs, si tel est le cas, à quoi bon de voter si les résultats sont connus d'avance d'où une grande **méfiance de l'opinion public et de la classe politique française** vis-à-vis de ces instruments d'informations, pourtant utilisés dans tous les pays occidentaux. Introduits en France il y a quelques années, les sondages d'opinions publiques s'imposent désormais comme une composante à part entière de la vie politique française. A la veille de chaque élections politiques (présidentielle notamment), les **sondages** sont ainsi **accusés de fausser le jeu de la concurrence entre les différents candidats** mais surtout, **de manipuler l'opinion public**. C'est la raison pour laquelle la question des effets de leur publication constitue un sujet du débat public. La **première réglementation des sondages politiques, en 1977**, répondait aux **inquiétudes du législateur français** quant à l'influence grandissante de ces instituts de

sondages, notamment sur la vie politique française. A l'élection présidentielle de 1974 mais aussi des élections municipales de 1977, les instituts de sondages avaient joué un rôle important. Les sondages peuvent influencer le choix des électeurs, surtout les indécis. Les sondages préélectoraux sont ceux qui sont réalisés quelques jours avant l'élection. Plus précisément, le sondage est une **technique** permettant d'avoir **une connaissance précise de l'opinion** quantifiée d'une population, à partir de quelques **échantillons**, à partir d'une fraction de la population.

Plus fondamentalement, le sondage à l'opinion est une **procédure d'enquête** sur certaines caractéristiques d'une population à partir d'observation sur un **échantillon limité considéré comme représentatif de cette population**. Dans le domaine commercial par exemple, l'enquête par sondage sert aussi bien à étudier un marché potentiel pour le lancement d'un produit, qu'à prévoir le comportement politique avant une élection déterminée lorsqu'il s'agit d'une élection politique.

La pratique des sondages d'opinions est devenue courant dans les démocraties occidentales. Il est incontestable qu'en période électorale, les sondages jouent un rôle important tant pour le parti vainqueur que pour les partis perdants.

Quel est réellement l'impact des sondages d'opinion sur les élections ?

Pour certains sociologues, les sondages favorisent l'abstention, en revanche pour d'autres, ils encouragent les plus indécis d'aller voter.

PARAGRAPHE 2 : LA TECHNIQUE DES SONDAGES

Aujourd'hui, les sondages d'opinions constituent une source d'informations en sociologie politique, non seulement pour identifier les préférences d'une population vis-à-vis des problèmes de société mais, et surtout, pour mieux cerner c'est-à-dire comprendre les faits mais également les comportements des électeurs pendant les différentes élections. Une campagne électorale est toujours vécue par les candidats comme un champ de conflits. En effet, la libre concurrence, la compétition et le débat qui s'engage entre les différents candidats sont raisons d'être. Et ce conflit se transforme très souvent par des contradictions, contestations voire des controverses. Certaines contestations se terminent souvent devant le juge. En France, jusqu'en 1977, aucune règle de droit n'interdisait à un média de publier des sondages électoraux dans la période précédant le scrutin. C'est dire que les hommes politiques français s'intéressaient peu à l'impact que pouvaient avoir les sondages sur une élection quelconque. La technique des sondages fut appliquée en France avec un grand retard.

Aux US, en revanche, cette technique des sondages a été testée pour la première fois en 1936. Également, en France, la réglementation des sondages résulte pour l'essentiel de la loi du 19 juillet 1977, modifiée par la loi du 19 février 2002. En effet, compte-tenu de l'influence que les sondages sont susceptibles d'avoir sur la formation de l'opinion public, le législateur français a jugé utile de mettre en place des mécanismes destinés à garantir non seulement la fiabilité mais également le sérieux des sondages diffusés.

Il convient de distinguer **3 catégories des sondages politiques** :

- les **sondages de popularité** créent le contact, le lien entre les gouvernés et les gouvernants
- les **sondages « fourchette »** qui se réalisent alors qu'un certain nombre de suffrage réels ont déjà été exprimés. Ils préfigurent seulement les résultats officiels. C'est ce genre de sondages que réalisent traditionnellement les chaînes de radio et de télévision, une ou deux heures avant le dépouillement officiel des bulletins de vote, c'est-à-dire au moment de la fermeture des derniers bureaux de vote.
- les **sondages préélectoraux** qui traduisent réellement l'intention de vote de l'électeur, avant que celui-ci n'ait voté.

Quel est l'organe qui peut contrôler les sondages d'opinion ?

En France, la **garantie du sérieux des sondages est assurée par la Commission des sondages qui a été instituée par la loi du 19 juillet 1977**. La loi du 19 février 2002 a renforcé le rôle de la Commission. Cette loi a ajouté une disposition qui, désormais s'imposent aux instituts de sondages. Selon la loi, les organismes de sondages doivent désormais déposer auprès de la Commission des sondages une **notice explicative** présentant notamment les conditions dans lesquelles l'enquête s'est déroulée et, cela afin de permettre à la commission d'en vérifier le sérieux. Cette notice explicative doit être **déposée avant toute diffusion ou publication** et, non plus à l'occasion de la publication ou de la diffusion des sondages.

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS REELS DES SONDAGES SUR LES ELECTIONS POLITIQUES

Le principe des sondages d'opinion est simple, dans l'impossibilité d'interroger toute la population, on se limite à questionner un échantillon de personnes c'est-à-dire d'électeurs. Les réponses données par les personnes interrogées ne correspondent pas toujours à la réalité. Par exemple, le **taux d'abstention est toujours sous-estimé dans les enquêtes**. Tout sondage a des effets positifs mais également des effets négatifs.

A. L'EFFET POSITIF ET MOBILISATEUR DES SONDAGES

D'une manière générale, les sondages sont d'abord, pour les acteurs politiques, des **techniques d'aide à la prise de décision** (détermination des messages, discours politiques, programmes électorales). Pendant la campagne électorale, les sondages **permettent** aux différents **candidats potentiels de modifier le discours, de changer la stratégie** afin de **séduire les électeurs indécis**. Il s'agit pour les partis politiques et leurs candidats, d'une véritable **« arme » pour la conquête du pouvoir**. Les sondages influencent l'agenda des campagnes électorales mais également la sélection des candidats.

D'une manière générale, les partis politiques aux US comme en France, cherche toujours a présenté des candidats susceptibles de l'emporter mais surtout des candidats qui ont la confiance des sympathisants, des militants et électeurs. Quelques études réalisées ces

dernières années montrent que les sondages incitent les électeurs à voter au secours des candidats qui n'ont aucune chance de l'emporter.

L'évolution des technologies de l'information permet également de contourner, parfois, la législation relative à la diffusion des sondages.

En définitive, d'une manière générale, les sondages ont un impact sur l'électeur dans le choix qu'il doit faire pour départager les candidats à une quelconque élections ; ils **participent à la vie démocratique** car ils remplissent un rôle très important de la **photographie de l'opinion pendant la campagne électorale**. Ainsi, de **nombreux partis politiques**

B. LES EFFETS NEGATIFS ET DEMOBILISATEURS DES SONDAGES

Si les sondages peuvent avoir des effets positifs, dans certains cas, ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les électeurs mais également sur la campagne elle-même et enfin, sur les partis politiques donnés favoris ou vainqueurs. Une élection politique réserve toujours des surprises. La **législation sur les sondages** a pour but de **lutter contre le danger d'alimenter les rumeurs et autres manœuvres destinées à influencer les électeurs au dernier moment**.

En d'autres termes, le souci du législateur français est d'éviter que le choix des électeurs ne soit influencé dans un sens ou dans l'autre, les jours qui précèdent le scrutin. En **1995**, les instituts de sondages n'ont pas su prévoir l'ordre d'arrivée des candidats à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Également, en **2001**, ils avaient annoncé à tort, une vague rose (gauche) aux élections municipales. L'élection présidentielle de **2002** a été marquée par la présence de l'extrême droite au second tour or, ni l'opinion public, ni les sondages n'avaient envisagé cette possibilité.

En définitive, si les **sondages** permettent de **relancer le débat politique**, en revanche, ils ne peuvent pas remplacer le vote car, le dernier mot appartient à l'électeur. Il faut ajouter le fait que, les personnes interrogées s'agissant surtout des élections, n'expriment pas toujours leurs opinions et, le jour de l'élection, celui qui vote est seul dans l'isoloir, ainsi, il peut changer d'avis s'il le souhaite. Les contrôles exercés sur la qualité des sondages permettent aujourd'hui de sanctionner les instituts ne présentant pas toutes les garanties requises, c'est-à-dire que, les **sondages publiés** doivent être **objectifs et techniquement fiables**. C'est pourquoi la plupart des critiques portent sur les risques de manipulation et de perturbation de la campagne électorale.

CHAPITRE 4 : LES PARTIS POLITIQUES

L'étude des partis politiques constitue l'un des secteurs les plus avancés de la sociologie politique. L'existence de partis politiques entre en compétition, pour la conquête du pouvoir, dans le cadre de règles garantissant l'égalité des chances, constitue inévitablement l'une des caractéristiques fondamentales de la démocratie pluraliste occidentale. On ne peut parler d'une démocratie sans parler politique. L'une des caractéristiques fondamentales des démocraties libérales contemporaines, c'est l'existence d'un système de partis politiques. Les partis politiques sont très anciens, ils existent depuis des siècles, ils font désormais partie du paysage politique occidental au point d'en être un élément déterminé. Il est difficile voire impossible d'imaginer un régime démocratique sans parti politique. Ils sont des personnes morales de droit privé, ayant pour fonction, au terme de l'article 4 de la Constitution, de concourir à l'expression du suffrage universel. On peut les définir comme des organisations durables qui visent à conquérir et exercer le pouvoir en défendant un certain nombre d'idées définies dans un pouvoir. Ils peuvent se constituer librement mais, il peut arriver que certains partis politiques soient interdits, lorsqu'ils visent à remettre en cause la forme républicaine du gouvernement.

• SECTION 1 : L'ORIGINE DES PARTIS POLITIQUES

L'ancien régime ne connaissait **aucune vie politique** officielle. En effet, la monarchie absolue concentrait l'exercice de l'intégralité du pouvoir entre les mains du monarque, qui n'avait de compte à rendre à personne. C'est la raison pour laquelle, l'existence des partis politiques n'étaient pas nécessaires. Les **partis politiques** sont intimement **liés à la démocratisation** de la vie politique. C'est dire que leur naissance est liée d'une part à **l'institutionnalisation du régime représentatif**, et d'autre part à **l'élargissement du droit de suffrage**. Par exemple, **le droit de vote a été reconnu aux femmes en 1944 par le Général De Gaulle**. Sous l'ancien régime, il existait un « **embryon de vie politique** » au sein des différentes assemblées qui siégeaient dans le royaume et dont, les principales étaient les **Parlements**. Les Parlements remplissaient les **fonctions de juridictions**, il y en avait dans chaque province ; il y avait aussi les **municipalités élues**, chargées de **l'administration** des villes. Ce n'est qu'à partir de la **Révolution** qu'on assiste à la **naissance des partis politiques modernes**. Avec la création des **clubs** regroupant selon les affinités les députés aux Etats-généraux puis, à l'Assemblée constituante. Traditionnellement, on distingue les partis politiques d'origine parlementaire et électorale.

PARAGRAPHE 1 : LES PARTIS POLITIQUES D'ORIGINE PARLEMENTAIRE ET ELECTORALE

Comment sont nés les partis politiques en France ? Est-ce qu'un seul Homme peut diriger, gouverner sans le soutien des autres membres de la société ?

Dans une **démocratie parlementaire**, **l'individu seul**, isolé, exerce **peu d'influence** sur la création des organes législatifs et exécutifs. C'est pourquoi, afin d'étendre son influence, il **doit impérativement s'associer** à d'autres individus qui partagent ses opinions politiques.

Ainsi, naissent les partis politiques. Dans une démocratie parlementaire, le **parti politique joue** également un rôle important dans la **formation de la volonté publique**. Le principe majoritaire essentiel à la démocratie, n'est applicable que si l'intégration politique donne lieu à la formation d'un groupe rassemblant plus de la moitié des électeurs. Si aucun des partis politiques n'obtient la majorité absolue, il est obligé pour gouverner, de s'associer à d'autres partis politiques dans le cadre d'une alliance. Dans l'ensemble, les partis politiques ont une origine électorale mais également parlementaire : ils naissent et se développent avec la démocratie, c'est-à-dire avec l'extension des prérogatives parlementaires et du suffrage populaire. Plus le rôle des assemblées s'accroît, plus les élus de mêmes tendances sont tentés de se réunir ; d'où la formation des groupes parlementaires au sein des assemblées nationales.

A. LE REGROUPEMENT DES PARLEMENTAIRES

L'apparition des partis politiques est conditionnée par l'ensemble des mutations institutionnelles et politiques qui ont marquées l'histoire des pays européens au cours du 19^e siècle. L'apparition puis la consolidation de régime parlementaire et démocratique qui reflète de manière de plus en plus précise la volonté des populations, a rendu nécessaire la création des organes susceptibles d'assurer certaines fonctions. A l'origine, les partis politiques étaient constitués sous forme de clubs, de groupes. Le premier stade fut la création d'un groupe parlementaire, qui se constituait alors sur la base d'affinités diverses mais, où, dominant peu à peu les facteurs idéologiques. Ces groupes étaient dépourvus de structure précise et contraignante :

- le premier groupe qui a vu le jour est le **club Breton** qui devient par la suite un groupe d'échanges fondé sur des opinions politiques communes
- le second club est celui des **Jacobins**
- le troisième est composé des députés de la Gironde, qui va exprimer sa méfiance vis-à-vis du pouvoir central : le **club des Girondins**

Le club de **Jacobins et Girondins**, sont en quelques sortes les « **ancêtres** » des **partis politiques**. A partir de **1848**, d'autres groupes politiques font leur apparition. C'est le cas du groupe de la **rue de Poitiers**, rassemblant les **monarchistes** et les **catholiques**.

B. LES COMITES ELECTORAUX

Le second stade du processus qui devait conduire à la création des partis politiques fut **l'apparition des comités électoraux**. Ces comités vont jouer un rôle très important dans la vie politique française, notamment au niveau local avec l'élargissement progressif du suffrage par le baissement du cens, puis le passage au suffrage universel, qui vont entraîner la création des comités électoraux. Ils vont chercher à encadrer les électeurs notamment au niveau local. Néanmoins, seuls les notables locaux pouvaient se présenter. C'est pourquoi ont créé les comités électoraux pour soutenir certains candidats. Les partis politiques vont naître de la jonction entre les groupes parlementaires : les clubs ; et les comités électoraux locaux. Cette jonction sera assurée par les parlementaires eux-mêmes qui vont développer leur lien avec

les comités électoraux ; tout en cordonnant au niveau du parlement leurs activités, avec leurs collègues du même club. Ces rapports vont passer du plan strictement personnel au le plan institutionnel.

Quel était le rôle des comités électoraux ?

Les comités électoraux ainsi créés avaient une fonction spécifique directement liée au mécanisme politique et, dont l'importance est allée dans le sens de l'extension du droit de suffrage. Plus le nombre d'électeurs est grand, moins les candidats peuvent s'en remettre à la spontanéité sociale. Il fallait avoir des soutiens des comités. Ils représentent par rapport au groupe parlementaire, la grande originalité de se situer à la base et de couvrir l'ensemble des territoires nationaux car, les circonscriptions électorales constituent leur unité naturelle. C'est dire que l'activité politique n'est plus seulement l'affaire d'une petite élite dirigeante mais, de plusieurs membres.

Toutefois, les comités électoraux avaient quand même une faiblesse. Leur existence était discontinue, il ne se constituaient qu'à l'occasion d'une campagne électorale. Ils ne poursuivaient pas leur activité politique au-delà de la campagne. Avec le temps, ces comités vont devenir permanents.

En Angleterre, les premiers partis politiques apparaissent à la suite des réformes électorales de 1832 qui augmentent le nombre des électeurs. A partir de là, les partis politiques britanniques vont développer leur organisation pour devenir des grandes formations politiques sur le plan national, c'est-à-dire, s'implanter dans toutes les régions du pays.

En France, les premiers partis politiques avaient pour principale mission la défense des intérêts des membres, c'est le cas du parti ouvrier qui avait pour mission principale la défense des ouvriers. Les partis politiques actuels constituent des types d'organisations très différents des anciens partis politiques.

PARAGRAPHE 2 : LES PARTIS POLITIQUES D'ORIGINE NON-PARLEMENTAIRE

D'apparition plus récente, un certain nombre de partis politiques n'ont pas trouvé leur origine ni dans les initiatives des parlementaires, ni dans celles des comités électoraux locaux, mais dans celle de groupements ou d'associations diverses. Par exemple, les syndicats ouvriers, les groupements agricoles, avaient pour mission principale de défendre les intérêts des agriculteurs et des ouvriers. Néanmoins, ces partis étaient moins structurés que les premiers, c'est la raison pour laquelle, certains auteurs pensent qu'il ne s'agissait pas de véritables partis politiques mais de simples organisations syndicales qui, dans certaines circonstances pouvaient se comporter en véritable partis politiques juste dans l'intérêt de faire entendre leurs revendications. Le terme « parti politique » à l'époque ne désignait pas une organisation durable structurée mais, un groupement créé pour défendre certains intérêts catégoriels. Certains partis politiques n'avaient en réalité pas d'influence sur la vie politique française.

- SECTION 2 : LA NOTION DE PARTIS POLITIQUES

La notion de partis politique est une notion très ancienne mais, pour bien appréhender cette notion, il convient tout d'abord de se demander ce qu'est un parti politique, en quoi il se différencie d'autres types d'organisations etc. Cette question soulève une autre, celle de savoir à quoi sert un parti politique dans un état, dans un régime démocratique.

PARAGRAPHE 1 : DEFINITION GENERALE DES PARTIS POLITIQUES

Plusieurs définitions ont été proposées, c'est-à-dire, les juristes mais également les politologues ont essayé de proposer la définition d'un parti politique.

A. LES DEFINITIONS PROPOSEES DU PARTI POLITIQUE

Pour **Benjamin Constant**, un « **parti politique est une réunion d'Hommes qui professe la même doctrine** ». Le reproche que l'on peut faire à cette définition, c'est qu'elle est trop large et n'envisage qu'un aspect des partis politiques.

Hans Kelsen, un grand juriste dit « **les partis sont des formations qui groupent des Hommes de mêmes opinions pour leur assurer une influence véritable sur la gestion des affaires publiques** ». Ce qui différencie cette définition de la précédente, c'est qu'elle ajoute un autre élément, c'est-à-dire l'influence véritable que les partis politiques vont avoir sur la vie politique. Cette définition est également insuffisante car elle ne prend pas en compte les partis modernes.

D'autres auteurs contemporains ont également proposé quelques définitions de la notion de partis politiques en se fondant sur ce qui constitue la **préoccupation essentielle des partis politiques : à savoir leur intention de conquérir le pouvoir**. C'est le cas de **François Goguel** qui définit le parti comme étant « **un groupement organisé pour participer à la vie politique en vue de conquérir partiellement ou totalement le pouvoir et, d'y faire prévaloir les idées et les intérêts de ses membres** ».

George Burdeau, un politologue juriste déclare que, constitue un parti politique « **tout groupement d'individu qui professe les mêmes vues politiques, s'efforce de les faire prévaloir, à la fois en y ralliant le plus grand nombre possible de citoyens et, en cherchant à conquérir le pouvoir ou du moins, d'influencer ses décisions** ». A la différence des 2 premières définitions, celles-ci semblent plus satisfaisantes car mettent l'accent à la fois sur la notion d'organisation du parti et sur sa finalité qui consiste à tenter d'exercer le pouvoir ou à le conquérir. On a reproché à ces définitions de sous-estimer ou ignorer la structure interne du parti.

D'une manière générale, toutes ces définitions montrent en réalité, qu'il n'y a pas de définition universelle de la notion de parti.

Néanmoins, d'un point de vue juridique, un parti politique apparaît comme un type d'association particulier qui exerce ses activités dans le cadre d'un état. Il s'agit en effet d'une association groupant un certain nombre de personnes ayant des opinions communes sur la **manière de gérer le bien commun**. Dans ce cas, le parti politique apparaît alors comme une

convention entre ces personnes. Il s'agit des électeurs du parti, les sympathisants, les adhérents, les militants et les dirigeants.

D'un point de vue sociologique, la doctrine américaine (Joseph La Palombara et Myron Weiner) a permis de dégager **4 critères** qui servent à **définir un parti politique**. Pour certains auteurs, cette définition est insuffisante car le parti doit être également défini par son rôle de manière fonctionnelle. En revanche, pour d'autres auteurs, cette définition est la meilleure car elle cadre bien avec la notion de partis politiques.

Quels sont les 4 **critères proposés par la doctrine américaine de la définition d'un parti politique** ?

- **Une organisation durable** : l'organisation doit avoir une espérance de vie supérieure à celle de ses dirigeants fondateurs. Ce critère de continuité permet en effet de distinguer les partis politiques des autres organisations ou associations qui disparaissent avec leurs fondateurs.
- Une **organisation perfectionnée** à tous les échelons du pays. Une organisation complète jusqu'au niveau local inclus. Autrement dit, il faut une organisation complète de l'échelon national à local. Un parti politique doit avoir des relations régulières entre ces deux échelons. Un parti politique est donc une organisation qui couvre l'ensemble du territoire français. Ce critère permet de distinguer un parti politique d'un simple groupe parlementaire. Pour les auteurs américains, on ne peut qualifier un groupement véritable de parti politique, si ce groupement n'est pas représenté ou structuré à l'échelon local. Il est vrai qu'un parti politique qui n'a pas de représentation au niveau local disparaît très vite.
- La **volonté délibérée des dirigeants nationaux locaux d'exercer le pouvoir**. Ce critère permet de distinguer les partis politiques des groupes de pressions qui ont seulement pour objectif d'influencer le pouvoir politique afin d'obtenir de celui-ci certaines solutions à leur revendication ; tandis que les partis politiques ont pour objectif direct de conquérir le pouvoir et de participer à son exercice, aussi bien au niveau national que local.
- La **recherche du soutien populaire à travers les élections** : le parti politique doit mobiliser le plus largement possible le corps social. Ce dernier critère distingue un parti politique d'un simple club politique ou encore, d'un simple laboratoire d'idée (think tank).

B. LE STATUT CONSTITUTIONNEL DES PARTIS POLITIQUES

Pendant longtemps, les partis politiques ont été en France les oubliés du Droit constitutionnel. En d'autres termes, les constitutionnalistes s'intéressaient très peu au statut constitutionnel des partis politiques. Il a fallu attendre les années 1950s, pour que se développe une réflexion sur le rôle des partis politiques dans le fonctionnement des institutions. Les Constitutions françaises d'avant la Ve République ne consacraient pas de véritables dispositions relatives aux partis politiques alors que, les Constitutions adoptées après la seconde guerre mondiale, notamment en Italie ou Allemagne, ont consacré l'existence et le rôle des partis politiques. La

Constitution de 1946 est restée muette sur la question du statut des partis politiques bien qu'elle ait été débattue à l'assemblée constituante.

Pourquoi une telle ignorance ?

Cette ignorance tenait d'une question de principe. En effet, dans la conception française, traditionnelle de la souveraineté, aucun corps, ou groupe, ne devait s'immiscer entre le citoyen et les représentants qu'il désignait car, dans le cas contraire, l'expression de la volonté populaire serait viciée. Les partis politiques étaient donc considérés comme des associations n'ayant aucune fonction particulière et, présentant même des dangers au regard de la formation de la volonté générale authentique. C'est la Constitution de la Ve République, même si elle a réduit l'influence des partis politiques dans les institutions, qui est la première à reconnaître leur existence constitutionnelle. Néanmoins, la reconnaissance de l'existence des partis politiques s'est accompagnée d'une définition de restrictive. L'article 4 de la Constitution de 1958 disposait que « **les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie** ». Malgré cette reconnaissance des partis politiques, le Général De Gaulle avait une opinion très négative sur les partis politiques. C'est ce qui explique sans doute que la place faite aux partis politiques dans la Constitution, est restée très faible. Il est vrai que l'unité nationale était, aux yeux du Général De Gaulle, la valeur suprême. Pour le Général De Gaulle, si les partis politiques sont légitimes, ils n'expriment que des intérêts particuliers. Dès lors, **constitutionnaliser** les partis politique c'est ouvrir la porte aux régimes des partis. Malgré cette reconnaissance constitutionnelle, l'article 4 de la Constitution n'a pas non plus proposer une définition de la notion de parti politique. Libérale, la Constitution de 1958 offre aux partis politiques, toutes les garanties du droit républicain et leur reconnaît en même temps un certain nombre de libertés fondamentales comme la liberté d'association, de réunion, de la presse, d'expression. Malgré cette reconnaissance constitutionnelle, il a fallu attendre la loi du 11 mars 1988 qui **confère aux partis politiques la personnalité morale**, c'est-à-dire, le droit d'ester en justice, la capacité d'acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles. Le régime parlementaire repose sur la théorie du mandat représentatif et sur l'idée selon laquelle le député représente la nation tout entière. De là, découle l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir d'écran, de relais entre volonté nationale et député. C'est dire que l'intermédiaire des partis politiques doivent être tenus à l'écart des agencements institutionnels.

Le Général De Gaulle ne contestait pas l'existence des partis politiques qui est une suite naturelle de la liberté dont la suppression aboutirait à une sorte de dictature. Néanmoins, il s'en prenait à l'abus des partis politiques car, certains n'étaient ni structurés ni organisés. On peut dire qu'il s'agit d'une reconnaissance constitutionnelle très limitée.

Quelles sont les raisons d'une reconnaissance constitutionnelle limitée ?

En 1945, de nombreux hommes politiques considéraient que l'inorganisation des partis politiques et leur mauvais fonctionnement étaient parmi les causes de l'effondrement de la IIIe République. C'est pourquoi le statut juridique des partis politiques n'a jamais été réellement défini. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 vient renforcer le principe de liberté constitutionnelle des partis politiques « ***la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis politiques et groupements politiques à la vie démocratique de la nation*** ».

Le principe de liberté des partis politiques doit en effet être rapproché du principe constitutionnel, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion consacrés par le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions. En comparant avec l'Allemagne, la conception constitutionnelle française du rôle des partis politiques est bien plus étroite que celle qui figure dans le texte de la constitution allemande. La conception du rôle des partis politiques par l'article 4 s'inscrit selon Pierre Avril, un constitutionnaliste, dans la continuité de la tradition juridique française qui n'a jamais envisagée les partis politiques qu'à travers les élections. Si la Constitution de 1958 pose un principe libéral, celui-ci doit toute fois se combiner avec l'obligation faites aux partis et aux groupement politiques de respecter les principes qui fondent la souveraineté nationale et la démocratie française.

D'une manière générale, les partis politiques français sont considérés comme des personnes morales de droit privé.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a expressément rattaché la liberté des partis politiques à la liberté d'association protégée par le Convention Européenne des Droits de l'Homme.

PARAGRAPHE 2 : LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Comment sont financés les partis politiques en France ?

Le fonctionnement d'une organisation exige des moyens financiers afin de couvrir les dépenses. S'agissant de la France, le financement des partis politiques est une question extrêmement importante et complexe. Les partis politiques, le plus souvent ne souhaitent pas communiquer sur l'origine de leur ressource. Le financement de ces partis est resté jusqu'à une période récente, dans une zone de non-droit qui a permis à la corruption de s'installer. Il faut ajouter à cela le financement au culte des partis politiques qui a sans doute permis la mise en place de pratiques douteuses ayant débouchées sur les scandales politico-financiers. Il y a encore quelques années, les partis politiques étaient financés par des sociétés privées ou mêmes des états étrangers comme la Lybie. Afin de retrouver la reconnaissance des citoyens, les pouvoirs publics vont décider de la moralisation de la vie politique par l'adoption à partir de 1988, d'un cadre juridique encadrant de plus en plus strictement le financement des partis politiques en France. Les lois relatives à la transparence financière de la vie politique adoptées 1988, ont instauré d'une part un financement public des partis et, d'autre part, un

remboursement public des dépenses électorales et, enfin, un contrôle administratif et juridictionnel des déclarations souscrites par les partis et les hommes politiques.

Les juges administratifs et constitutionnels sont tous les 2 compétents en matière de contentieux électoral pour apprécier la régularité des comptes de campagne déposée par les candidats.

La légitimité du financement est désormais pleinement établie. Cette légitimité s'appuie sur les principes de la démocratie pluraliste. En effet, le financement public tend à garantir l'égalité des chances entre les formations politiques d'une part et, entre les différents candidats d'autre part. Cette légitimité s'apprécie également au regard des principes généraux définis par le Conseil constitutionnel. Pour être conforme au principe d'égalité et de liberté, l'aide accordée par l'état aux partis politiques doit obéir à des critères objectifs : aucune formation doit être négligée. Les dépenses des partis politiques sont principalement de 2 ordres :

- Les dépenses relatives à la vie du parti
- Les dépenses relatives à des campagnes électorales

Quelles sont les ressources des partis politiques ?

Dans toutes démocraties, les citoyens cherchent toujours à savoir d'où vient l'argent dépensé par les partis politiques. Pour faire face à certaines dépenses, des partis politiques disposent des cotisations de leurs adhérents. Ce type de financement est légal et ne soulève aucun problème. Ce financement témoigne aussi de l'attachement des citoyens, l'expression de leurs opinions politiques. Un parti politique, comme toute association, peut percevoir une cotisation sur ses adhérents.

Il y a aussi une aide que l'Etat accorde aux partis politiques. Ce financement est organisé dans la plupart des pays démocratiques. S'agissant du financement public, la première fraction est répartie proportionnellement aux nombres de suffrage obtenus au premier tour des dernières élections législative par les partis et groupements politiques ayant présentés des candidats dans au moins 50 circonscriptions. Depuis 1989, un décret fixe chaque année le montant de la répartition des aides attribuées par l'Etat aux partis politiques. Par exemple, le décret du 28 février 2000 a réparti entre les partis politiques un crédit de plus de 40 millions d'€

La seconde fraction concerne uniquement les partis politiques ayant des représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, la loi du 19 février 1995, a créé une troisième fraction qui étend le financement public à des partis qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas représenté de candidats aux élections législatives. Ce financement a pour objectif de permettre aux partis politiques d'accomplir leur mission.

Aux US, un financement public existe depuis plusieurs années mais, il s'agit d'un financement en faveur des candidats lors de l'élection. L'Italie a institué également, par la loi du 2 mai 1974, modifiée par la loi du 8 août 1980, un financement public des partis politiques.

Pour conclure, le financement occulte fut historiquement la principale ressource de nombreux partis politiques. Par la loi du 19 janvier 1995, il est interdit que les partis politiques reçoivent des financements de la part des entreprises privées ou encore des états étrangers.